

□□□□부

종합감사 결과보고

2025. 7.

한국장학재단
감 사 실

목 차

I . 감사실시 개요	1
1. 감사 요약	1
2. 감사 배경 · 목적	2
3. 감사 중점 · 대상	3
4. 감사실시 과정 및 결과 처리	4
II . 감사대상부서 현황	5
III . 감사결과	7
1. 총 평	7
2. 지적사항 총괄	7
3. 지적사항 요약	8
IV . 지적사항에 대한 처분 요구	19
V . 행정사항	20

[붙임] 처분요구서 10부. 끝.

I. 감사실시 개요

1. 감사 요약

(1) 목적

- ☐ □□□□부의 주요 업무에 대한 점검을 통해 현안 문제점을 조기 파악하고 효율적인 업무수행을 위한 개선방안을 마련
- ☐ 각종 계약 및 예산집행의 효율성과 투명성을 제고하여 경영 개선에 기여

(2) 감사 종류 및 대상부서

- ☐ 감사종류: 종합감사
- ☐ 감사 대상부서: □□□□부

(3) 감사대상기간 및 범위

- ☐ 감사대상기간: 2020. 4. 1. ~ 2025. 4. 30.
- ☐ 감사 범위: □□□□부 업무 전반

(4) 감사 기간 및 감사인

구 분	감사기간	감 사 인
예비감사	2025. 5. 12.(월) ~ 5. 16.(금) (5일간)	★★★(감사반장), ☆☆☆, △△△, ▽▽▽, 외부감사인*
본감사	2025. 5. 26.(월) ~ 5. 30.(금) (5일간)	

* ■■■■■■■■■■■■, ◁◁◁◁◁◁◁◁, ◀◀◀◀◀◀◀ 등 감사담당자와 교차감사를 통해 감사인의 전문성 확보

(5) 감사 중점사항 및 역할 분담

감사 중점사항	담당자	비고
업무분장, 예산운영 등 전반적 부서운영 실태 경영지침 및 임직원행동강령 준수 실태	★★★	총괄
안전경영 기획 및 운영, 환경경영 및 에너지절약 업무 운영, 재단 청사 및 권역별 시설, 공관·합숙소·사택 관리의 적정성	☆☆☆	
동반성장·상생협력·공공구매 관리, 업무용 차량 등 자산관리, 기록물 및 인장 관리, 여비지급 관리의 적정성	△△△	
정보보안 기획 및 운영, 개인(신용)정보보호 기획 및 운영, 자체 보안감사 점검 및 외부 보안감사 대응 업무의 적정성	▽▽▽	
안전경영·청사 관리 등 업무에 관한 착안사항 발굴	외부감사인	

2. 감사 배경·목적

□□□□부는 산업안전보건위원회 구성·운영 등 재단의 안전경영 관련 업무를 수행해왔으나, 최근 산업재해로 인한 사망사고 발생 등이 사회적 문제로 나타났으며 이로 인해 「중대재해 처벌 등에 관한 법률」이 제정(2021. 1. 26.)되는 등 어느 때보다 안전에 대한 중요도가 높아진 상황이다.

또한 공공기관의 ESG경영에 대한 국민의 관심은 전례 없이 커진 수준이기에 기관의 지속가능성을 위하여 환경경영 및 에너지 절약, 공공구매 및 동반성장 업무를 통한 상생협력 등 가치 실현이 주요 현안으로 떠올랐다.

한편 개인정보 주체들의 개인정보보호 강화에 대한 요구는 점증하는 추세이나, 지난 2023년 6월 크리덴셜 스테핑 방식¹⁾을 통한 개인정보 유출이 발생한바, 정보보안·개인(신용)정보보호에 대한 점검을 통해 향후 발생할 위험을 예방함으로써 재단에 대한 국민의 신뢰를 회복할 필요가 있었다.

이에 감사실은 리스크 기반 감사제도를 통해 재단 사업 운영 전반에 대한 위험요인을 평가·분석하여 위험도가 높은 사안을 중점 감사분야로 선정하였고, 소관 제·규정 및 언론 분석을 통해 자산관리 및 기록물 관리, 보안 및 개인정보보호 업무 적정성 등 예상 문제점을 도출하였으며, ■■■■■■■■■■, ◁◁◁◁◁◁◁◁, ◀◀◀◀◀◀◀◀ 감사인과 교차감사를 실시하여 대구 본사 시설의 관리 실태를 점검하는 한편, 정부의 국정운영 방향 및 최신 주요 현안에 대응하고자 도급사업 안전관리 등 안전경영 실태, 공공구매 및 동반성장 업무 적정성 등을 감사계획에 반영하고 이번 감사를 실시하게 되었다.

1) 한 사이트에서 아이디와 패스워드를 획득한 자가 다른 사이트에서도 이를 동일하게 사용했을 것이라 전제하여 프로그램을 활용하여 성공할 때까지 로그인을 시도하거나, 패스워드에 약간의 변화를 주어 로그인을 시도하는 방식

3. 감사 중점 · 대상

이번 감사에서는 □□□□부가 2020년 4월부터 2025년 4월까지 수행한 주요 사업과 부서 운영 전반을 대상으로 하고, 특히 부서의 주요 업무인 안전경영 기획·관리 및 재난안전·설비 안전, 부동산·동산 등 자산관리, 공공 구매와 동반성장 및 상생협력 등 기업지원, 기록물 관리, 정보보안 및 개인 정보보호 계획 수립 등 업무의 적정성과 기존 감사의 지적사례, 해야 할 일을 제대로 하지 않거나 미루는 소극적 행태 등을 점검하고자 하였으며, 또한 □□□□부 관련 규정 준수여부를 체계적으로 분석함으로써 미비점을 보완하고 □□□□부 주요 업무의 성과를 제고하는데 감사 중점을 두었다.

[참고] □□□□부 중점 감사사항

구 분		주 요 내 용
주요 사업 운영의 적정성	◆◆◆◆	① 안전경영 기획·관리, 재난안전 및 설비 안전 업무의 적정성 ② 청사·권역별 시설 관리, 공간 등 취득·임대차·관리의 적정성 ③ 환경경영(인증관리 등), 에너지절약에 관한 업무의 적정성
	◆◆	① 공공구매, 동반성장 및 상생협력 등 기업지원 업무의 적정성 ② 업무용 차량 관리 및 운영 등 자산 취득·임대차·관리 적정성 ③ 문서 등 기록물 관리에 관한 기획, 주요 인장 관리의 적정성
	◆◆◆◆	① 정보보안·개인(신용)정보 보호업무 계획 수립·조정의 적정성 ② 자체 보안감사 계획 수립·점검, 외부 보안감사 대응 적정성
제·규정 준수 여부		① □□□□부 관련 제·규정 준수 여부 확인 - 「안전관리규칙」, 「자산관리규정」, 「업무용 차량 관리지침」, 「기록물관리규칙」, 「보안규칙」, 「개인정보 보호규칙」 등 ② 계약사무규칙 관련 준수 여부 확인 ③ 여비규칙, 예산집행지침 등 재단 공통규정 등 준수 여부 확인
주요 예산집행 현황		① 전년 대비 50% 이상 증가 또는 감소한 예산항목 사유 점검 ② 예산의 이·전용의 적정성 및 절차 준수 여부 점검 ③ 각종 수당 및 출장비 지급 등 「예산집행관리지침」 준수 여부 점검

4. 감사실시 과정 및 결과 처리

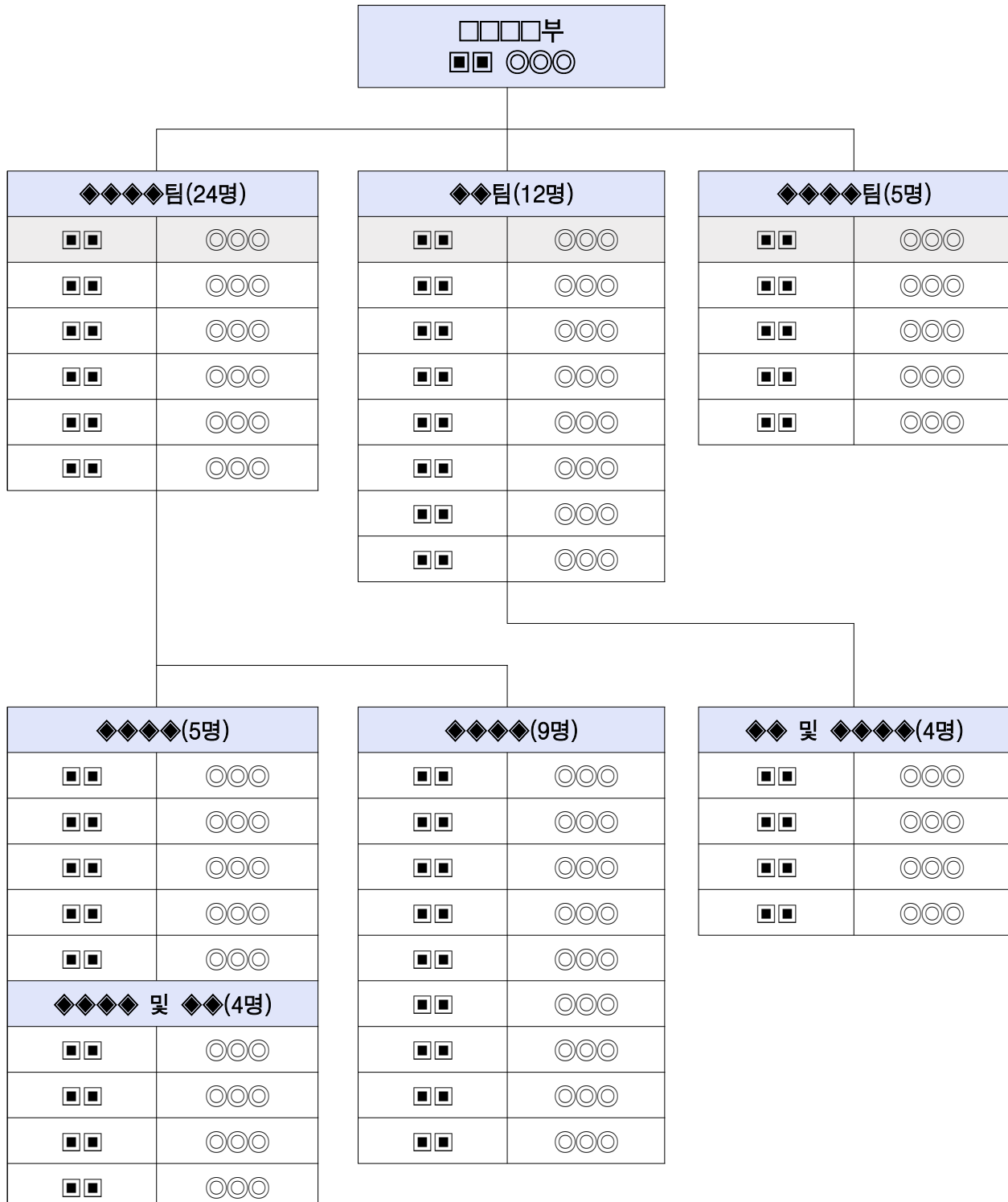
이번 감사와 관련하여, 2025년 5월 26일부터 5월 30일까지 5일간 감사인 4명이 위법·부당하거나 제도개선이 필요하다고 판단되는 사항에 대하여 실지감사를 실시하였으며, 특히 재단 본사의 시설 안전 현황 진단을 위해 ■■■■■■■■■■, ◁◁◁◁◁◁◁◁, ◀◀◀◀◀◀◀◀ 등 3개 기관으로부터 전문인력 @명을 지원받아 본사 청사의 시설 안전 점검을 추진하였다.

이후 감사결과 지적사항과 관련하여 2025년 6월 11일 □□□□부장 등이 참석한 가운데 감사 마감회의를 실시하여 이번 감사기간 중 확인된 사항에 대한 부서 의견을 청취하였고, 업무처리 경위 및 향후 처리대책 등에 대하여 □□□□부에서 제시한 의견 등을 포함하여 지적사항에 대한 내부 검토를 거쳐 2025년 7월 25일 감사심의회 의결로 감사 결과를 최종 확정하였다.

II. 감사대상부서 현황

□ 조직 구성('25. 4. 1. 기준)

○ 부서 구성



□ 직급별 인원 현황 : 총 ○명

구 분		1~3급	4급	5급~6급	일반직	계
부서 계	정원	○	○	○	○	○
	현원	○	○	○	○	○
◆◆◆◆팀	정원	○	○	○	○	○
	현원	○	○	○	○	○
◆◆팀	정원	○	○	○	○	○
	현원	○	○	○	○	○
◆◆◆◆팀	정원	○	○	○	○	○
	현원	○	○	○	○	○

※ ◆◆◆◆팀 정·현원 부서장 포함

□ 주요 업무

- 안전경영 기획·관리, 재난안전(민방위 훈련 포함) 및 설비 안전 업무
- 청사 및 권역별 시설 관리, 각종 제세공과금 처리
- 임원 공관 및 사택·합숙소 취득·임대차·관리 및 처분
- 청사 사무환경 개선 및 통신선로 유지 보수 등에 관한 업무
- 환경경영(인증관리 등), 에너지절약에 관한 업무
- 공공구매, 동반성장 및 상생협력 등 기업지원 업무 총괄
- 업무용 차량 관리 및 운영 등 자산의 취득·임대차·관리 및 처분
- 시무식, 종무식, 창립기념식 등 각종 행사 총괄
- 문서 등 기록물 관리에 관한 기획, 주요 인장의 제정·개폐 및 관리
- 계약 계획 수립, 물품 및 용역 조달, 공통 소모품 구매 업무
- 여비지급기준 수립 및 여비지급현황 관리 관련 업무
- 정보보안업무 계획 수립·조정, 개인(신용)정보보호 계획 수립·조정
- 자체 보안감사 계획 수립 및 점검, 외부 보안감사 대응 총괄
- 정보보안, 개인(신용)정보보호 관련 부서 업무 지도 및 조정
- 그 외 □□□□부 관련 부대 업무

III. 감사결과

1. 총평

□□□□부는 안전경영 기획·관리 및 재난안전·설비 안전, 환경경영 및 에너지 절약, 공공구매와 동반성장 등 기업지원, 계약 계획 수립, 문서 등 기록물 관리에 관한 기획 및 주요 인장의 제정·개폐와 관리, 정보보안업무 및 개인(신용)정보보호 계획 수립·조정 등의 업무를 수행하고 있다.

□□□□부 종합감사 결과 겸직 허가 의무와 이해충돌 방지법, 재단 내규 등을 위반한 사례가 확인되었다. 또한 공관·합숙소 운영 통제 강화가 필요한 것으로 확인되었으며, 보존기간이 경과한 기록물 구분처리와 정수 점검 등이 미흡한 사례, 업무용 차량 일지 작성 등 관리가 부적정한 사례, 도급사업 안전관리 서류작성 의무에 대하여 전사적 교육이 필요한 사항, 사회적기업 등 공공구매 실적 관리강화가 필요한 사항 등도 확인되었다. 한편 감사 전문성 확보를 위해 실시한 교차감사에서 재단 본사 청사의 승강기, 전기, 소방 등 안전관리가 필요한 사항 등을 확인할 수 있었다.

이에 따라 규정 위반 등 32건의 지적사항에 대해 징계 1건, 시정 17건, 통보 13건으로 처분 요구하였으며, 1건을 모범사례로 선정하였다.

□□□□부는 이번 감사를 통하여 관련 제·규정 및 법령과 기본계획 등의 주요 근거에 기반하여 업무를 추진하여야 할 것으로 판단된다.

2. 지적사항 총괄

(단위 : 건, 명)

합 계			변상 (금액)	징계 (인원)	경고 (인원)	주의 (인원)	시정	통보	현지 주의	현지 시정	통보 (모범)
건수	금액	인원									
32	-	1	-	1 (1)	-	-	17	13	-	-	1

3. 지적사항 요약

- (1) 겸직 허가 의무 및 이해충돌 방지법, 재단 내규 등 위반: 견책, 통보(5)
- 「공공기관의 운영에 관한 법률」 제37조 등에 따르면 재단 임직원은 소속 기관장의 허가 없이 다른 직무를 겸할 수 없도록 규정하고 있고
 - 「공직자의 이해충돌 방지법」 제13조에 따르면 공직자는 공공기관이 소유한 물품·시설 등을 사적인 용도로 사용·수익하여서는 아니 되며
 - 내규 「♡♡♡♡」 제@조 등에 따르면 ◇◇◇◇◇◇ ◇◇◇ ◇◇◇◇◇◇ ◇◇◇ ◇◇◇ ◇◇◇ ◇◇◇◇◇◇ ◇◇◇ ◇◇◇해야 하고
 - 「인사규정」 제61조 및 ▼▼부에서 정한 육아시간 세부 시행지침에서는 육아시간은 자녀를 돌보기 위한 목적의 특별휴가로, 목적 외 사용 적발 시 징계 등 인사조치의 사유가 될 수 있음을 명시함
 - 그러나 □□□□부 ▲▲▲ ●●(사번 @@@@)은 @. @. @. 설립된 비영리단체 “♣♣ ♣♣♣ ♣♣♣”의 창립 회원으로, 단체 총감독 역할을 맡았음에도 겸직에 대해 사전 신청하지 않았고
 - @. @. @. 육아시간 특별휴가(15:00~17:00) 사용 중 재단 업무와 무관하게 위 “♣♣ ♣♣♣ ♣♣♣”, “●●●●●●●●” 등 외부인 총 5명을 재단에 출입하게 하여 @층 대회의실을 사적으로 사용함
 - 그 결과 겸직 미신고, 이해충돌 방지법 위반, 재단 내부에 부당한 출입 발생, 육아시간 특별휴가 제도의 취지가 훼손됨
- ☞ 이사장은 관련자를 「인사규정」에 따라 징계처분하시기 바라며 (견책) 관련자의 이해충돌 방지법 위반 사실을 과태료재판 관할법원에 통보하는 등 후속 조치하시기 바람 (통보)
- ☞ ▼▼부장은 교육 등을 통해 겸직 관리에서의 사각지대를 줄일 수 있도록 조치하고 (통보) 육아시간 목적 외 사용사례가 발생하지 않도록 관리를 강화하시기 바람 (통보)
- ☞ □□□□부장은 외부인 출입 관리를 엄격히 할 수 있도록 대책을 마련하시기 바라며 (통보) 임직원에 의한 재단 자원의 불필요한 사용을 예방할 수 있도록 개선방안을 마련하시기 바람 (통보)

(2) 공관 및 합숙소 운영 부적정: 통보(3)

- 「임차사택 및 합숙소 운영지침」에 따르면 합숙소를 사용하고자 하는 직원은 합숙소 입소 신청서 및 첨부서류, 서약서를 구비하여 관리책임자에게 합숙소 사용을 신청하여야 한다고 되어 있으며, 합숙소 퇴소를 원하는 경우 퇴소 신청서를 관리책임자에게 제출하고 관리책임자의 지시에 따라 퇴소하도록 하고 있음
 - 또한, 공관 및 합숙소 퇴거 시 「공동주택관리법 시행령」에 따라 장기수선충당금을 사용자가 대신하여 납부한 경우 그 금액을 반환받아야 한다고 되어 있음
 - 한편, □□□□부에서 가입한 화재보험의 약관에 따르면 계약자 또는 피보험자는 주소 또는 연락처가 변경된 경우에는 지체없이 이를 회사에 알려야 한다고 되어 있으며, 뚜렷한 위험의 변경 또는 증가와 관련된 알릴 의무를 이행하지 않았을 때 계약을 해지할 수 있다고 하고 있음
- 그러나 □□□□부는 '23년 이후 인사발령일 기준 타지역 등으로 변동이 있는 인원에게 대해 해당 절차를 준수하지 않고 입소신청서 @건, 첨부서류 @건, 서약서 @건, 시설물 및 비품 확인서 @건, 퇴소신청서 @건 등 총 @건의 관련 서류를 징구하지 않았으며,
 - 또한, □□□□부의 장기수선충당금 관리 미흡으로 인해 ㉠㉠센터의 @년 @월 @일 계약이 종료된 이후부터 감사실시기간 까지도 장기수선충당금을 환급받지 못하였으며, ㉡㉡센터의 경우, @년 @월 @일 계약 당시 ‘장기수선충당금은 임차인이 부담하며, 퇴거시 임대인에게 요구하지 아니한다’는 특약이 포함된 계약을 체결함으로써, 계약 종료 시 직원이 기납부한 장기수선충당금을 환급받지 못하는 결과를 초래하였음

- 한편, 화재보험에 가입된 숙소의 보험이 보장되는 기간인 당해연도 @월 @일부터 차년도 @월 @일 사이에 계약이 만료되어 소재지의 변경이 발생한 숙소를 확인한 결과 총 @개소의 숙소가 화재보험 변경 청약 절차를 이행하지 않은 것이 확인되었음
- ☞ □□□□부장은 합숙소 입·퇴소에 대한 관리체계 개선방안을 마련하여 합숙소 이용 전반에 대한 통제 기능을 강화하여 운영하시기 바람 (통보)
- ☞ □□□□부장은 공관 및 합숙소 계약 시 특약사항에 대해 면밀히 검토하여 불합리한 조항이 발생하지 않도록 하고, 장기수선충당금 환급에 대한 실효성 있는 운영 방안을 마련하여 관리하시기 바람 (통보)
- ☞ □□□□부장은 향후 소재지 변경 시 변경 청약 절차가 누락되는 일이 없도록 화재보험 계약에 대한 점검을 강화할 수 있는 방안을 마련하시기 바람 (통보)

(3) 기록물 관리 미흡: 통보

- ☐ □□□□부는 재단이 업무와 관련하여 생산·접수한 기록물을 관리하는 업무를 담당하고 있음
- ☐ 「공공기록물 관리에 관한 법률」 제27조의2 및 동법 시행령 제43조에 따르면 보존기간이 경과한 기록물에 대하여 기록물평가심의회 심의 등을 거쳐 보존기간 재책정, 폐기 등을 구분하여 처리해야 함
- ☐ 그리고 동법 시행령 제38조에 따르면 보존중인 기록물에 대하여 주기적인 정수점검(整數點檢)과 상태검사를 실시해야 함
 - 아울러 동법 시행규칙 제31조 보존기록물의 점검에 따라 2년마다 정수점검을 실시하고 점검·검사서를 작성해야함
- ☐ 또한, 재단 「기록물관리규칙」 제33조에 따라 서고관리책임자는 서고의 각종 시설물의 작동상태, 보유 기록물의 오손 여부 등 서고의 보존환경을 점검해야 함
- ☐ 그러나 □□□□부는 감사 대상 기간 동안 보존기간이 경과한 기록물에 대한 구분 처리를 실시하지 않고, 보존 기록물에 대한 주기적인 정수점검(2년)·상태검사를 이행하지 않았으며, 서고의 보존환경에 대한 점검을 실시하지 않음
- ☐ 그 결과, 재단이 보유한 기록물 현황 파악 및 관리 미흡으로 기록물 관리 업무의 비효율을 초래하고 기록물 보존환경의 안전성을 저하시킴
- ☞ ☐ □□□□부장은 보존기간이 경과한 기록물에 대하여 구분하여 처리하고, 기록물을 안전하게 보존할 수 있도록 재단이 보존하고 있는 기록물에 대하여 주기적인 정수점검과 상태검사를 실시하고, 서고 보존환경을 점검하는 등 관련 법령을 준수하여 기록물 관리 업무를 철저히 하시기 바람 (통보)

(4) 업무용 차량 관리 부적정: 통보(2)

- 「업무용 차량 관리지침」에 따르면 공용차량을 배차받고자 하는 직원은 업무관리시스템을 통해 신청하여야 하고 관리자는 차량 사용을 승인한다고 되어 있고,
 - 배차된 차량의 사용 후 운전자는 차량운행일지를 기록하여야 하고, 담당자는 이를 관리하여야 한다고 되어 있음
 - 또한, 차량의 총괄관리책임자는 「직제규정 시행규칙」상 업무용 차량의 관리 및 운영에 관한 업무를 담당하는 부서의 장으로 하고, 분임관리책임자는 지역별 현장지원센터의 차량을 관할하는 각 센터의 장으로 한다고 하고 있음
- 그러나 감사 대상 기간 동안 대구본사 및 ㉔㉔사무소에서 작성된 차량운행일지를 확인한 결과, 배차신청 절차 없이 업무용 차량을 사용 후 차량운행일지만 작성한 사례가 총 @건으로 확인되었음
 - 또한, 차량 사용을 마친 후 차량운행일지의 운행 누계가 오기재된 내역이 총 @건(@km 초과)이 발견되었으며, 이에 대한 별도의 확인 절차 없이 담당자와 관리자는 그대로 결재한 사실이 확인되었음
- 한편, 지역별 현장지원센터를 제외한 ㉔㉔사무소와 ㉔㉔㉔㉔㉔㉔센터의 차량 관리는 지침에서 정하고 있는 총괄관리책임부서인 □□□□부가 관리하여야 함에도, ㉔㉔사무소와 ㉔㉔㉔㉔㉔㉔센터에 임의로 관리자를 두어 업무용 차량을 운용하게 하였음
- ☞ □□□□부장은 모든 업무용 차량이 배차신청을 통해 사용되도록 시스템을 개선하고, 차량운행일지 작성의 적정성을 철저히 검토·확인하는 등 업무용 차량 관리 전반에 대한 통제 기능을 강화하여 운영하시기 바람 (통보)
- ☞ □□□□부장은 대구 외 지역에서 운용 중인 업무용 차량에 대한 관리·감독의 사각지대가 발생하지 않도록 점검 체계를 보완하고, 실효성 있는 통제 방안을 마련하여 철저히 관리하시기 바람 (통보)

(5) 도급사업 안전관리 부적정: 통보

- ☐ □□□□부는 재단의 안전경영 기획·관리, 설비 안전 업무 등 안전 관련 업무를 총괄하고 있음
- ☐ 「산업안전보건법」 제61조에 따르면 사업주는 산업재해 예방을 위한 조치를 할 수 있는 능력을 갖춘 사업주에게 도급하여야 함
- ☐ 그리고 「중대재해처벌법」 및 동법 시행령 제4조 제9호에 따라 제3자에게 업무의 도급, 용역, 위탁 등을 하는 경우 수급자의 산업재해 예방을 위한 조치 능력과 기술에 관한 평가 기준·절차를 마련하여 반기 1회 이상 점검하도록 되어 있음
 - □□□□부는 「산업재해 예방을 위한 도급사업 안전보건관리 계획(2021.12.)」, 「한국장학재단 적격 수급업체 선정 매뉴얼(2024.10.)」을 통해 적격수급 업체 선정기준을 마련하고 안전보건활동 이행 수준 평가에 대한 기준과 절차에 대해 정의하였음
- ☐ 그러나 □□□□부는 감사 대상 기간 동안 각 부서에서 실시한 단발성 고위험작업 도급 전에 대해 부서에서 적격 수급업체 평가를 실시하고 있는지 점검하지 않았고, 2022~2023년 수급업체의 안전보건활동 이행수준을 반기 1회 이상 점검하지 않았으며, 위험작업이 포함된 일부 공사에 대해 안전 관련 서류를 확인하지 않았음
- ☐ 그 결과, 도급사업에 대한 안전관리 미흡으로 재단 내 위험작업 중 안전사고가 발생할 위험이 존재함
- ☞ □□□□부장은 수급업체 안전보건 이행현황 모니터링을 강화하고 도급사업 안전관리 서류작성 의무에 대한 부서 안내 및 전파교육을 실시하시기 바람(통보)

(6) 소방 안전관리 미흡: 시정(12)

- ☐ 재단의 청사관리를 수행하고 있는 □□□□부는 소방안전관리자로 ♀♀♀ ♂♂을 선임하여 소방분야 안전관리를 실시하고 있음
 - ☐ 「공공기관의 소방안전관리에 관한 규정」 제4조에 따르면 공공기관의 장은 소방계획의 수립·시행에 관한 사항에 대한 감독책임을 지고 있으며, 같은 규정 제12조에 따르면 자위소방대는 해당 공공기관에 근무하는 모든 인원으로 구성해야 함
 - ☐ 따라서 □□□□부는 소방계획서를 정확하게 작성해야 하고, 자위소방대 편성 시 모든 인원을 반영하여 반을 적절히 구성해야 함
 - ☐ 그러나 감사실의 ◀◀◀◀◀◀과 교차감사를 통한 재단 본사 소방 안전관리 실태점검 결과, □□□□부는 소방계획서를 매년 초가 아닌 6.30. 등 중순에 작성하면서도 구(舊)양식을 잘못 사용하였으며, 연중 인사이동 등 변동사항 반영 및 기록을 누락함
 - 한편 위 소방계획서는 어떤 결재도 받지 않아, 감독책임이 있는 이사장에게 소방계획에 관한 충분한 정보를 제공하지 못함
 - 그리고 소방계획서 내 방염 품목을 목록화하여 작성해야 함에도 방염현황에 대해 기재하지 않았고, @층 目目目目目目 目目目 目目目目 目目目目 目目에 이를 기록하지 않았음
 - 또한 소방계획서 내 자위소방대 편성 시, 인원수 등을 잘못 기재하고 있었고, 도급·파견·외부인 등 모든 인원을 반영하지 않았음
 - ☐ 그 결과 소방계획서 상 오류가 많았음에도 검토 및 결재과정의 부재로 내용을 바로잡을 수 없었고, 자위소방대 편성 상 비효율로 실제 화재 발생 시 즉각적인 출동 및 대처를 어렵게 함
 - ☐ 한편 교차감사 결과, 소방 안전관리 강화를 위해 @ 금속화재용(D급) 소화기 비치, @ 등 비상콘센트 설비 변경, @ 目目目目 방화문 폐쇄, 소방안전관리자 부재 시 대리자 지정 등을 권고받음
- ☞ □□□□부장은 위 사항에 대한 시정조치를 하시기 바람 (시정)

(7) 전기 안전관리 부적정: 시정(4)

- ☐ 재단의 청사관리를 수행하고 있는 □□□□부는 전기안전관리자로 ☎☎☎ ♥♥을 선임하여 전기분야 안전관리를 실시하고 있음
- ☐ 「전기안전관리법 시행규칙」 제30조 및 「전기안전관리자의 직무에 관한 고시」 제3조에 따르면 전기안전관리자는 전기설비의 일상 점검, 정기점검, 정밀점검의 절차, 방법 및 기준 등에 대한 안전관리규정을 작성해야 함
- ☐ 한편 같은 고시 제14조에 따르면 전기안전관리자는 전기설비의 공사·유지 및 운용에 종사하는 자를 대상으로 하는 연간교육계획을 수립하여 안전교육을 시행하여야 하고, 같은 고시 제11조에 따라 전기안전관리자의 부재 등 사유로 전기설비의 운전·조작을 할 수 없는 경우에는 제14조의 안전관리 교육을 받은 자 중 1명을 지정하여 전기안전관리자의 지시에 따라 업무를 수행하도록 해야 하며, 비상재해 발생 시를 대비하여 비상연락망을 갖춰야 함
- ☐ 따라서 □□□□부는 관련 법 및 고시에 따라 안전관리규정을 작성해야 하고, 전기설비의 공사·유지 및 운용에 종사하는 자를 대상으로 안전교육계획을 수립·시행해야 하며, 전기안전관리자 부재 시 해당 교육 이수자를 대행자로 지정하고, 미리 현장에 비상연락망을 갖춰 둬으로써 비상재해 발생을 대비해야 함
- ☐ 그러나 감사실의 ◁◁◁◁◁◁◁와 교차감사를 통한 재단 본사 전기 안전관리 실태점검 결과, □□□□부는 안전관리규정을 작성하고 있지 않았고, 전기설비의 공사·유지 및 운용에 종사하는 자를 대상으로 「산업안전보건법」에 따른 안전보건교육 외에는 미 실시했으며, 전기안전관리자 부재 시 그 대무자를 지정해두지 않았고, 비상연락망을 @층 등 현장에 비치해두지 않았음
- ☐ 그 결과 전기안전사고 발생 시 대처가 미흡할 위험이 있음
- ☐ □□□□부장은 위 사항에 대한 시정조치를 하시기 바람 (시정)

(8) 승강기 운행 및 관리에 관한 규정 미작성: 시정

- ☐ □□□□부는 재단의 청사관리를 수행하고 있고, 재단의 승강기 안전관리자로 ☎☎☎ ♥♥을 선임하여 재단의 승강기 총 2대를 관리하게 하고 있음
- ☐ 「승강기 안전관리법」 제29조에 따르면 승강기 관리주체는 승강기 운행에 대한 지식이 풍부한 사람을 승강기 안전관리자로 선임하여 승강기를 관리하게 하여야 하고, 같은 법 시행규칙 제48조에서는 승강기 운행 및 관리에 관한 규정 작성 등 승강기 안전관리자가 행할 직무의 범위를 적시하고 있음
- ☐ 따라서 □□□□부는 관련 법 및 시행규칙에 따라 승강기 운행 및 관리에 관한 규정을 작성하는 등 승강기 안전관리자가 수행해야 할 직무 범위를 적정하게 운영해야 함
- ☐ 그러나 감사실이 ■■■■■■■■■■과 교차감사를 통해 재단 본사 승강기 안전관리 실태를 점검한 결과, 재단의 승강기 안전관리자는 승강기 운행 및 관리에 관한 규정을 작성해오지 않았던 것으로 확인됨
- ☐ 그 결과 승강기 사고 발생 시 미흡한 대처 등 승강기 안전관리에서의 사각지대가 생길 위험이 존재하였음
- ☐ □□□□부장은 승강기 운행 및 관리에 관한 규정을 작성하시기 바람 (시정)

(9) 사회적기업제품 구매 업무 부적정: 통보

- ☐ □□□□부는 재단 공공구매 업무를 담당하고 있으며, 사회적기업 제품에 대해 구매실적을 관리하고 있음
- ☐ 「사회적기업 육성법」 제12조 및 동법 시행령 제12조의2에 따르면 공공기관의 장은 사회적기업이 생산하는 재화나 서비스의 우선 구매를 촉진하여야 하고, 사회적기업제품의 구매 증대를 위한 연도 구매계획과 전년도 구매실적 등을 고용노동부장관에 통보해야 함
- ☐ 그리고 「사회적기업 제품 우선구매 지침」의 구매실적 제외기준에 따르면 장애인 판매시설 등 기타 유통업체·사회적기업으로부터 구매한 내역 중 사회적기업이 생산하지 아니한 제품 구매액은 총 구매액에 포함하되 구매실적에서는 제외하도록 되어 있고
 - 같은 지침 유의사항에선 사회적기업이 생산한 제품이어야 사회적기업제품 구매실적으로 인정받을 수 있으므로, 사회적기업으로부터 제품 구매 시 실적 확인을 철저히 하도록 당부하였음
- ☐ 따라서 □□□□부는 사회적기업제품 구매에 대하여 주관부서로서 적정히 관리해야 하고, 구매실적에서 제외해야 할 실적을 제외하는 등 올바른 구매실적을 고용노동부장관에 통보해야 함
- ☐ 그러나 □□□□부는 (주)♣♣♣♣ 등으로부터의 구매 내역에 대해 직접 생산 여부 등 검토 없이, 그 구매액을 사회적기업 구매실적으로 일괄 집계 후 고용노동부에 통보하여 실적을 인정받았는데
 - 냉장고 등 가전, 차(茶) 세트 등 사회적기업이 생산한 제품으로 보기 어려운 @건, 약 @원이 실적에 포함된 것으로 판단됨
- ☐ 그 결과 경영평가실적 점수 변동 등은 없었으나 구매실적 보고의 신뢰성 확보를 위해 철저한 실적 확인을 통한 금액 산정이 필요함
- ☞ □□□□부장은 사회적기업제품 구매 내역을 철저히 확인하여 실적을 제출할 수 있도록 관리방안을 마련하시기 바람 (통보)

(10) 제안서 평가 방식 개선으로 업무 효율성 증대: 통보(모범사례)

□ □□□□부는 물품 및 용역 조달에 따른 계약 업무를 총괄하고 있고, 다수 입찰 계약에 대하여 제안서평가위원회를 개최하고 내·외부 평가위원의 평가 결과를 토대로 낙찰자를 결정하고 있으나, 일련의 과정을 수기로 작업하고 있어 간혹 오류가 발생하는 등 비효율을 겪고 있었음

- 예를 들어 제안서 접수 시 업체별로 제안서·요약서를 7~10부, 파일을 저장한 CD 2매를 제출 요구함으로 인해 제안 업체는 서류를 과잉 인쇄해서 제출해왔고, CD 제출 등에도 부담을 느낌
- 한편 제안서 평가 중 점수 기입, 점산, 총계를 계산하는 과정 등 모든 절차에서 수기로 작업하고 있었고, 이때 「행정업무의 운영 및 혁신에 관한 규정」 등을 준수하지 않거나, 기입·점산 등 과정에서 값이 일치하지 않는 사례가 발생하는 등 불편이 큼

□ □□□□부는 이를 해결하기 위해 제안 업체의 서류 제출 부담을 완화하는 방안을 마련하고 제안서 평가 전용 평가장을 구축하는 등 제안서 평가 과정의 업무절차를 전면 개선함

- 특히 제안서·요약서 등 실물 서류 제출 부수를 2부로 줄이고, CD 대신 USB 저장장치로 제출토록 하여 서류 제출 부담을 완화함
- 또한 @층 소회의실 1개소를 제안서 평가장 전용으로 쓰기 위하여 영상 장비와 통신선로를 구축하고 맞춤형 가구를 도입함
- 그리고 평가위원들에게 PC를 제공함으로써 수기 작업을 최소화 하여 규정 미준수 사례 또는 결과값 오류 발생을 원천 차단함

□ 그 결과 2025년 초부터 개선된 제안서 평가 과정 중 오류는 발생하지 않았고, 앞으로 재단 계약 업무 담당자와 제안서 평가위원, 제안사 등 모든 관계자의 업무 부담 완화 및 효율 증대가 기대됨

☞ 이사장은 위 모범사례를 널리 알리고 해당 내용에 기여한 직원들에게 포상 등을 하여 사기를 높여주시기 바람 (통보(모범사례))

IV. 지적사항에 대한 처분요구

1. 처분요구사항 일람표

관련자 소속 부서	처리할 부서	건명	처분요구								조치기한
			징계 건책	경고	주의	시정	통보	현지 주의	조치 시정	통보 (모범 사례)	
□□ □□부	▼▼부	겸직 허가 의무 및 이해충돌 방지법, 재단 내규 등 위반	1건	-	-	-	-	-	-	-	2025.8.20.
□□ □□부	▼▼부	겸직 허가 의무 및 이해충돌 방지법, 재단 내규 등 위반	-	-	-	-	3건	-	-	-	2025.9.19.
□□ □□부	□□ □□부	겸직 허가 의무 및 이해충돌 방지법, 재단 내규 등 위반	-	-	-	-	2건	-	-	-	2025.9.19.
□□ □□부	□□ □□부	공관 및 합숙소 운영 부적정	-	-	-	-	3건	-	-	-	2025.9.19.
□□ □□부	□□ □□부	기록물 관리 미흡	-	-	-	-	1건	-	-	-	2025.9.19.
□□ □□부	□□ □□부	업무용 차량 관리 부적정	-	-	-	-	2건	-	-	-	2025.9.19.
□□ □□부	□□ □□부	도급사업 안전관리 부적정	-	-	-	-	1건	-	-	-	2025.9.19.
□□ □□부	□□ □□부	소방 안전관리 미흡	-	-	-	12건	-	-	-	-	2025.9.19.
□□ □□부	□□ □□부	전기 안전관리 부적정	-	-	-	4건	-	-	-	-	2025.9.19.
□□ □□부	□□ □□부	승강기 운행 및 관리에 관한 규정 미작성	-	-	-	1건	-	-	-	-	2025.9.19.
□□ □□부	□□ □□부	사회적기업제품 구매 업무 부적정	-	-	-	-	1건	-	-	-	2025.9.19.
□□ □□부	▼▼부	제안서 평가 방식 개선으로 업무 효율성 증대	-	-	-	-	-	-	-	1건	2025.9.19.

2. 조치인원 명세

건명	처분내역			
	처분내용	소속부서	직위/직급	성명(사번)
겸직 허가 의무 및 이해충돌 방지법, 재단 내규 등 위반	건책	□□□□부	●●/@급	▲▲▲(@@④④)

V. 행정사항

1. 지적사항

☐ 관련부서에 지적사항에 대한 처분요구 통보

2. 감사결과

☐ 공공감사정보시스템 등록, 경영공시 등

붙임 처분요구서 10부. 끝.

붙임

처분요구서

일련번호	01	감사자 (감사실)	3급 ★★★, 4급 ☆☆☆, 4급 △△△, 5급 ▽▽▽	공 개 () 비공개(○)
징계(견책)	1건(1명)	통보	5건	-
조치부서	▼▼부 □□□□부	처분요구일자	2025. 7. 25.	회신기일(징계) 회신기일(통보)
				2025. 8. 20. 2025. 9. 19.

감사결과 처분요구서

징 계(견책) · 통 보(5)

제 목 경직 허가 의무 및 이해충돌 방지법, 재단 내규 등 위반

관 계 부 서 □□□□부

조 치 부 서 ▼▼부, □□□□부

내 용

1. 사건 개요

□□□□부 ◆◆◆◆팀 ○○○ ▲▲▲(사번 @@@@)은 2024. 1. 1. □□□□부로 발령 받은 뒤 2025. 1. 1.부터 ♠♠ ♠♠♠♠를 담당하고 있는데, 2025. 3. 17.부터 2026. 1. 2.까지 08시에 출근하여 17시에 퇴근하는 유연근무 유형 2-1을 사용하고 있고, 자녀의 하원 보조 등 필요할 경우 육아시간 특별휴가를 2시간씩 사용하고 있다.

한편 ▲▲▲은 동호회 지인들과 함께 설립한 “♣♣ ♣♣♣ ♣♣♣²⁾”에서 총감독을 맡았고, 그 산하 단체인 “◆◆◆ ◆◆◆ ◆◆◆”에서 활동하고 있다.

2) @. @. @. 설립된 비영리단체(고유번호: @@@-@@-@@@@@)이며, ▲▲▲이 서류상 설립발기인인 것으로 확인됨

2. 관계 법령 및 판단기준

「공공기관의 운영에 관한 법률」 제37조, 「한국장학재단 임직원 행동강령에 관한 규칙」 제34조, 「취업규칙」 제21조 등에 따르면 재단 직원은 소속 기관장의 허가 없이 다른 직무를 겸할 수 없도록 규정하고 있다.

그리고 「공직자의 이해충돌 방지법」 제13조에 따르면 공직자는 공공기관이 소유하거나 임차한 물품·차량·선박·항공기·건물·토지·시설 등을 사적인 용도로 사용·수익하거나 제3자로 하여금 사용·수익하게 하여서는 아니 된다고 되어 있고, 같은 법 제26조와 제28조에서는 이를 위반한 공직자에게 징계처분과 과태료를 부과하도록 규정하는 등 제한·금지 행위를 엄격하게 규정하고 있다.

또한 「♡♡♡♡」 제@조 및 「▶▶▶▶ ▶▶▶▶」 제@조에 따른 ◇◇◇◇은 ◇ ◇◇◇◇ ◇◇ ◇◇◇◇, ◇◇◇◇, ◇◇◇◇ ◇◇◇ ◇◇◇ ◇ ◇◇◇, ◇◇ ◇◇◇◇ ◇◇◇◇ ◇◇ ◇◇ ◇◇◇◇ ◇◇◇ ◇◇ ◇◇ ◇◇◇◇◇ ◇◇◇ ◇◇ ◇◇ ◇◇◇◇ ◇◇◇◇ ◇◇ ◇◇◇◇ ◇ ◇◇◇.

한편 「인사규정」 제61조에 따른 육아시간은 36개월의 범위에서 1일 2시간으로 정할 수 있으며, ▼▼부에서 전 부서에 안내한 공문 「육아시간(특별휴가) 개선사항 및 세부 운영 안내」(▼▼부-@(@. @. @.)에 따르면 육아시간은 자녀 돌봄 목적의 특별휴가 중 하나로, 목적 외 사용사례 적발 시 향후 징계 등 인사조치의 사유가 될 수 있음을 명시하고 있다.

따라서 재단 직원은 소속 기관장의 허가 없이 다른 직무를 겸해서는 아니 되고, 재단이 소유한 물품 등을 사적인 용도로 사용·수익하는 일이 없도록 유의해야 하며, ◇◇ ◇◇◇ ◇◇◇◇◇◇◇ ◇◇◇ ◇◇ ◇◇ 외부인원의 출입을 제한하여야 하고, 육아시간은 자녀를 돌보기 위한 목적으로만 사용해야 한다.

3. 업무 담당자의 부당한 업무 처리

가. 겸직 허가 의무 위반

□□□□부 ◆◆◆◆팀 ○○ ▲▲▲은 자신과 취미생활을 같이하던 동호인들과 함께 @. @. @., 비영리단체 “♀♀ ♀♀♀ ♀♀♀”를 설립하였고, 창립 회원으로서 “♀♀ ♀♀♀ ♀♀♀”에서 주최하는 각종 행사·활동 등에서 총감독 역할을 맡았으나, 이 활동에 대하여 재단에 겸직을 사전 신청하지 않았다.

나. 업무와 무관한 외부인 출입 및 자원 사적 이용

또한 ▲▲▲은 총감독 역할을 맡았던 “2025 제@회 ○○○○○○○○○³⁾”의 준비 과정에서, “♀♀ ♀♀♀ ♀♀♀”와 “●●●●●●●●” 간 소아암 환아 지원을 위한 업무협약을 체결하고 보도자료 사진을 촬영하기 위하여 @. @. @. 재단 대회의실⁴⁾을 사적인 용도로 사용하였는데, 이때 업무와 무관한 외부인 총 5인을 재단 내부로 들어오게 한 사실이 있으며 그 구체적인 내용은 다음과 같다.

▲▲▲은 @. @. 08시에 출근하여 오전 업무가 마무리된 뒤 퇴근⁵⁾했다가, 같은 날 14:35경 자신의 차량(@♣ @@@@)을 이용하여 재단에 다시 복귀했는데, 자신이 속한 단체 “♀♀ ♀♀♀ ♀♀♀”의 외부인 3인을 차량에 태운 채 재단 지하 주차장으로 진입하였다.

지하 2층 주차장에서 차량을 주차한 ▲▲▲은 “♀♀ ♀♀♀ ♀♀♀” 외부인 3인과 함께 엘리베이터로 바로 재단 @층으로 이동하였는데, 이때 안내데스크가 위치한 @층을 거치지 않아 위 외부인 3인의 방문출입증 관리대장 서류 작성이 누락되었다.

3) 2025. @. @. 개최된 행사로, 주최는 “♀♀ ♀♀♀ ♀♀♀”, 주관은 산하 단체인 “◆◆◆ ◆◆◆ ◆◆◆”임

4) 업무협약을 당초 ▼▼▼▼▼에서 체결하려 했으나, 사용이 불발되어 급하게 재단의 대회의실을 사용했다고 진술

5) ▲▲▲은 @. @. 육아시간 특별휴가(15:00 ~ 17:00)와 조퇴(13:00 ~ 15:00)를 사용하여 오전 근무를 마친 뒤 퇴근

재단 @층으로 이동한 ▲▲▲은 대회의실로 향했으나, 대회의실이 15:00까지 사용 중이었던 관계⁶⁾로 잠시 중회의실에 외부인 3인을 대기시켰고, 잠시 후 14:42경 “●●●●●●●●” 소속 외부인 2인이 재단 1층 로비에 도착했다는 연락을 받자, ▲▲▲은 1층으로 내려가 “●●●●●●●●” 외부인 2인을 맞이하며 방문 출입증 관리대장을 대신 작성해주었는데 이때 “♀♀♀♀♀♀♀♀♀♀” 외부인 3인을 별다른 통제 없이 ◇◇◇◇ ◇ ◇◇◇◇◇◇◇ ◇◇◇◇ ◇◇◇◇ ◇◇◇◇ ◇ ◇◇◇◇◇◇◇.

“●●●●●●●●” 외부인 2인과 함께 엘리베이터를 이용하여 @층에 올라온 ▲▲▲은 대회의실 사용이 끝나기를 기다리다, 15:00경 다른 예약이 없음을 확인 하고서 위 두 기관 외부인 5인과 함께 대회의실로 이동했고, 이후 “♀♀♀♀♀♀♀♀♀♀”와 “●●●●●●●●”간 업무협약식을 약 20분간 진행하면서 대회의실의 전광판 등 재단 자원을 업무와 무관하게 사적으로 이용하였다.

15:20경 업무협약식을 종료한 뒤 @층 엘리베이터 앞에서 마무리 인사를 한 ▲▲▲은 “●●●●●●●●” 외부인 2인과 먼저 작별하고, “♀♀♀♀♀♀♀♀♀♀” 외부인 3인과는 조금 더 대화하다가, 엘리베이터·계단 등을 이용하여 지하 2층 으로 이동하였고, 15:25경 자신의 차량을 타고 외부인 3인과 함께 재단에서 나갔다.

다. 육아시간 목적 외 사용

한편 ▲▲▲은 @. @. 육아시간 특별휴가를 15:00 ~ 17:00까지 신청하였음 에도, 자녀 돌봄 목적이 아닌 “♀♀♀♀♀♀♀♀♀♀”와 “●●●●●●●●” 간 업무 협약을 15:25경까지 진행했으며, 15:25 이후에도 자신의 차량에 동승한 외부인 3명을 ▷▷▷ ▷▷·☎☎☎역에 내려주는 등 신청한 육아시간 특별휴가 중 일부 시간대에 개인적인 용무를 본 사실이 확인되었다.

6) ♪♪♪♪부에서 13:00 ~ 15:00까지 자원 예약하였으며, ▲▲▲은 @. @. 별도의 자원 예약을 하지 않았음

[표 1] @. @. 시간대별 ▲▲▲ 및 외부인 이동 경로

시간	“㉮㉮ ㉮㉮㉮ ㉮㉮㉮” 3인	㉮㉮ ▲▲▲	“●●●●●●●●” 2인
14:35경	(지하 2층) 지하 주차장으로 함께 진입		-
14:40경	(지하 2층 → @층) 엘리베이터로 이동		
	(@층) 중회의실에서 대기		
14:42경	(@층) 중회의실 대기	(@층→@층) 손님맞이 이동	(@층) 로비 도착
14:43경		(@층) ▲▲▲이 외부인 2인의 방문출입증 관리대장 작성	
		(@층 → @층) 엘리베이터로 이동	
14:44경	(@층) 중회의실 대기		
15:00경	(@층) 대회의실 사용이 마무리되자, 중회의실에서 대회의실로 이동		
~	(@층) 대회의실에서 “㉮㉮ ㉮㉮㉮ ㉮㉮㉮”와 “●●●●●●●●”간 업무협약 체결		
15:20경	(@층) 협약을 마치고 마무리 인사		
15:21경	(@층) 마무리 대화		(@층 → @층) 먼저 이탈
15:23경	(@층 → 지하 1층) 엘리베이터로 이동		(@층) 출입증 반납 후 귀가
15:24경	(지하 1층 → 지하 2층) ▲▲▲의 차량 쪽으로 이동		
15:25경	(지하 2층) 차량으로 4인 모두 재단을 벗어남		
미상	(▷▷▷▷▷, ㉮㉮㉮역*) 외부인 3인을 각각 내려줌		-

* 재단 → ▷▷▷▷▷: 약 @분, ▷▷▷▷▷ → ㉮㉮㉮역: 약 @분 소요

자료: □□□□부 제출자료 및 수집 증거 재구성

감사결과 종합

비영리단체의 총감독 역할을 수행하고 있었던 ▲▲▲은 이사장에게 겸직에 관한 허가를 받지 않았으므로 겸직 허가 의무 위반사항 점검 등 관리 대상에서 벗어나 있었다. 그리고 ▲▲▲은 재단의 대회의실 등 시설을 업무와 관련 없는 사적인 목적으로 사용하였으며, 이 과정에서 재단 내부로 업무와 무관한 외부인 5명을 출입하게 하였는데 그 중 3명의 외부인은 출입 사실조차 서류상 남아있지 않았다. 또한 육아를 위해 15시부터 승인받았던 ▲▲▲의 육아시간 특별휴가가 개인적인 용무에 사용되는 등 육아시간 제도의 취지가 훼손되는 결과를 낳았다.

관련자 의견 및 검토결과 ▲▲▲은 감사 결과를 수용하면서 본의 아니게 회사에 큰 누를 끼쳤으며, 의도한 행위는 아니었으나 결과적으로 규정 등을 위반하였고 직원들에게 걱정을 주었던 점에서 면목이 없고 죄송하다는 의견을 제시하였다.

그러나 사적인 목적의 업무협약을 체결하려던 기존 장소의 사용이 불발되자 급하게 재단의 대회의실을 사용하였는데, 만일 대회의실이 사용 중이었을 경우 재단의 중회의실을 사용하려 했다고 진술한 점, 외부인을 재단 내부로 출입하게 한 행위에 대해 다시 생각했을 때 부적절한 행위 같다고 진술한 점 등으로 살펴보건대, 규정 위반이 의도한 행위가 아니라는 ▲▲▲의 주장은 인정하기 어렵다.

한편 비영리단체인 “○○ ○○○ ○○○”의 활동 수익은 구성원들에게 배분되지 않는다는 점, “○○ ○○○ ○○○”의 활동을 개인적 취미활동으로만 생각하여 겸직을 미신청한 점, 이번 @. @. 있었던 “○○ ○○○ ○○○” 활동은 소아암 환아 지원을 위한 후원 협약이었다는 점, 평소 육아시간 특별휴가를 월 단위로 일괄 신청하지 않고 자녀의 학원 스케줄 등에 따라 필요한 날짜만 선택하여 신청한 점, 비위가 발생한 @. @. 중 자녀를 돌보는 목적이 비교적 늦게라도 이뤄졌으며, 지금껏 육아시간 특별휴가 시간에 다른 개인적인 용무를 본 사실이 확인되지 않는 점 등으로 살펴볼 때 겸직 미신청, 육아시간 특별휴가의 개인적 사용에 대한 고의성은 적은 것으로 보인다.

징계요구 양정

이상에서 살펴본 바와 같이 ▲▲▲은 비영리단체의 설립발기인이자 현재 총감독 역할을 수행하고 있었음에도 겸직 신청을 하지 않았고, 사적인 목적으로

재단 대회의실 등 자원을 이용하는 과정에서 업무와 무관한 외부인을 재단 내로 출입시켰으며, 육아시간 특별휴가 시간 중 개인적인 용무를 보는 등 육아시간을 자녀 돌봄 목적 외 사용함으로써 세부 사용기준을 위반하였다.

「공공기관 운영에 관한 법률」, 「공직자의 이해충돌 방지법」, 「취업규칙」, 「한국장학재단 임직원 행동강령에 관한 규칙」, 「◇◇◇◇」 등에 위배되는 위 ▲▲▲의 행위는 인사규정 제89조(징계사유) 제1호 및 제2호에 해당하며, 「인사규정」 제93조와 [별표2] “징계양정 기준” 및 국민권익위원회예규 제320호 「공직자의 이해충돌 방지제도 운영지침」 제26조와 [별표3] “법 위반행위 관련 징계양정기준” 등을 참작하여 견책에 해당하는 징계처분을 하는 것이 타당하다고 판단된다.

조치할 사항

가. 이사장은

- ① 「공공기관 운영에 관한 법률」 제37조, 「공직자의 이해충돌 방지법」 제13조 등을 위반한 관련자를 「인사규정」 제92조 규정에 따라 징계(견책) 처분하시기 바라며,

[관련자] 징계(견책)

□□□□부

◆◆◆◆팀

팀 원 ▲ ▲ ▲ (사원번호: @@@@)

- ② ▲▲▲이 「공직자의 이해충돌 방지법」을 위반한 사실을 과태료재판 관할법원에 통보하는 등 이해충돌방지법 위반에 따른 후속 조치를하시기 바랍니다. (통보)

나. ▼▼부장은

- ① 비영리단체 등 활동에 대해서도 겸직 신청을 할 수 있도록 교육하는 등 겸직 관리에서의 사각지대를 줄일 수 있도록 조치하시기 바라며, (통보)
- ② 육아시간 목적 외 사용사례가 발생하지 않도록 관리를 강화하시기 바랍니다.
(통보)

다. □□□□부장은

- ① 외부인 출입 관리를 엄격히 할 수 있도록 대책을 마련하시기 바라며, (통보)
- ② 임직원에 의한 재단 자원의 불필요한 사용을 예방할 수 있도록 개선방안을 마련하시기 바랍니다. (통보)

[별지]

관계 법령 및 내규

☐ 「공공기관의 운영에 관한 법률」

○ 제37조(임직원의 겸직 제한)

- ① 공기업·준정부기관의 상임임원과 직원은 그 직무 외의 영리를 목적으로 하는 업무에 종사하지 못한다.
- ② 공기업·준정부기관의 상임임원이 그 임명권자나 제청권자의 허가를 받은 경우와 공기업·준정부기관의 직원이 기관장의 허가를 받은 경우 비영리 목적의 업무를 겸할 수 있다.
- ③ 제1항의 규정에 따른 영리를 목적으로 하는 업무의 범위는 대통령령으로 정한다.

☐ 「공공기관의 운영에 관한 법률 시행령」

- 제25조(임직원의 겸직 제한) 법 제37조제3항에 따른 영리를 목적으로 하는 업무의 범위에 대하여는 「국가공무원 복무규정」 제25조의 규정을 준용한다.

☐ 「한국장학재단 임직원 행동강령에 관한 규칙」

- 제8조(법규준수) 임직원은 직무를 수행함에 있어 관계 법령 및 내규를 준수함과 동시에 양심에 따라 공정하게 직무를 수행하여야 한다.
- 제34조(영리업무 금지 및 겸직의 허가)
 - ① 임직원은 공무 또는 재단 업무 외에 영리를 목적으로 하는 업무에 종사하지 못하며 소속 기관장의 허가 없이 다른 직무를 겸할 수 없다.
 - ② 제1항에 따른 영리 업무 금지 및 겸직의 허가에 대해서는 「국가공무원 복무규정」 제25조, 제26조 및 그 밖에 관계 법령의 예에 따른다.

☐ 「국가공무원 복무규정」

○ 제20조(특별휴가)

① ~ ④ (생략)

⑤ 8세 이하 또는 초등학교 2학년 이하의 자녀가 있는 공무원은 자녀를 돌보기 위하여 36개월의 범위에서 1일 최대 2시간의 육아시간을 사용할 수 있다.

(이하 생략)

○ 제25조(영리 업무의 금지) 공무원은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 업무에 종사함으로써 공무원의 직무 능률을 떨어뜨리거나, 공무에 대하여 부당한 영향을 끼치거나, 국가의 이익과 상반되는 이익을 취득하거나, 정부에 불명예스러운 영향을 끼칠 우려가 있는 경우에는 그 업무에 종사할 수 없다.

1. ~ 4. (생략)

○ 제26조(겸직 허가)

① 공무원이 제25조의 영리 업무에 해당하지 아니하는 다른 직무를 겸하려는 경우에는 소속 기관의 장의 사전 허가를 받아야 한다.

② 제1항의 허가는 담당 직무 수행에 지장이 없는 경우에만 한다.

③ (생략)

☐ 「취업규칙」

○ 제3조(법규준수의 의무) 직원은 재단 운영의 기본이 되는 법령, 정관 및 그 밖의 제 규정을 준수하여야 한다.

○ 제21조(타 업종 종사 금지의무) 직원은 이사장의 허가 없이 다른 업종에 종사 하여서는 아니 된다.

☐ 「공직자의 이해충돌 방지법」

○ 제13조(공공기관 물품 등의 사적 사용·수익 금지) 공직자는 공공기관이 소유하거나 임차한 물품·차량·선박·항공기·건물·토지·시설 등을 사적인 용도로 사용·수익하거나

제3자로 하여금 사용·수익하게 하여서는 아니 된다. 다만 다른 법령·기준 또는 사회상규에 따라 허용되는 경우에는 그러하지 아니하다.

- 제26조(징계) 공공기관의 장은 소속 공직자가 이 법 또는 이 법에 따른 명령을 위반한 경우에는 징계처분을 하여야 한다.

- 제28조(과태료)

① (생략)

② 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자에게는 2천만 원 이하의 과태료를 부과한다.

1. ~ 4. (생략)

5. 제13조를 위반하여 공공기관의 물품 등을 사적인 용도로 사용·수익하거나 제3자로 하여금 사용·수익하게 한 공직자

6. (생략)

③ (생략)

④ 소속기관장은 제1항부터 제3항까지의 과태료 부과 대상자에 대하여서는 그 위반 사실을 「비송사건절차법」에 따른 과태료재판 관할법원에 통보하여야 한다.

□ 「공직자의 이해충돌 방지제도 운영지침」(국민권익위원회예규 제320호)

- 제12조(공공기관 물품 등의 사적 사용·수익 금지)

① 공직자는 법 제13조에 따라 공공기관이 소유하거나 임차한 물품·차량·선박·항공기·건물·토지·시설 등을 사적인 용도로 사용·수익하거나 제3자로 하여금 사용·수익하게 하여서는 아니 된다. 다만 다른 법령·기준 또는 사회상규에 따라 허용되는 경우에는 그러하지 아니하다.

② 공공기관은 기관이 소유하거나 임차한 물품·차량·선박·항공기·건물·토지·시설 등의 사용에 대해 법령·기준으로 정하여 관리한다.

- 제26조(징계양정 기준) 공공기관의 장은 소속 공직자가 이 법 또는 이 법에 따른 명령을 위반하여 법 제26조에 따라 징계처분을 하는 때에는 이 예규 별표3의

○ 제27조(과태료) 공공기관의 장은 법 제28조제4항에 따라 법 제28조제1항부터 제3항까지의 과태료 부과 대상자에 대하여는 그 위반 사실을 「비송사건절차법」에 따른 과태료재판 관할법원에 통보하여야 한다.

◇◇◇◇. ◇◇, ◇◇◇◇ ◇◇◇◇◇◇ ◇◇◇◇◇◇◇◇ ◇◇

□ 「인사규정」

○ 제61조(특별휴가)

① ~ ④ (생략)

⑤ 만 8세 이하 또는 초등학교 2학년 이하의 자녀가 있는 직원은 자녀를 돌보기 위하여 36개월의 범위에서 1일 최대 2시간의 육아시간을 사용할 수 있다. 이 경우 육아시간 사용에 관한 세부 기준은 이사장이 별도로 정하는 바에 따른다.

⑥ ~ ⑩ (생략)

○ 제89조(징계사유) 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 행위를 한 직원은 징계 대상이 된다.

1. 재단과 관련된 관계 법령 및 감독기관의 규정·명령 또는 지시 등을 위반하거나 그 이행을 태만히 한 직원

2. 정관, 취업규칙 등 재단 내규, 서약사항 및 지시명령을 위반하여 재단내의 질서를 문란케 한 직원

3. 재단의 명예를 훼손하거나 또는 사회적 물의를 일으킨 직원

4. ~ 14. (생략)

○ 제92조(징계절차)

① (생략)

② 감사는 정기감사 또는 특별감사 등을 통하여 징계사유에 해당하는 직원을 인지하였을 경우에는 징계조서 및 의견서를 작성하여 이사장에게 필요한 조치를 요구할 수 있다.

③ 삭제

④ 제1항 또는 제2항에 따라 징계 심의가 필요한 사안으로 판단되는 경우 이사장은 이를 인사위원회에 부의하여야 한다.

□ 「육아시간(특별휴가) 개선사항 및 세부 운영 안내」(▼▼부-@(@. @. @.))

2. 육아시간 세부 운영 안내

□ 육아시간(특별휴가) 개요

- 만 8세 이하 또는 초등학교 2학년 이하의 자녀를 가진 직원은 자녀를 돌보기 위하여 최대 36개월의 범위 내에서 1일 2시간까지 육아시간(특별휴가)을 사용할 수 있음

□ 세부 사용기준

- (기타사항) 육아시간은 자녀 돌봄 목적의 특별휴가 중 하나로, 목적 외 사용 사례 적발 시 향후 징계 등 인사조치의 사유가 될 수 있음

일련번호	02	감사자 (감사실)	3급 ★★★, 4급 ☆☆☆, 4급 △△△, 5급 ▽▽▽	공 개 () 비공개(○)
통보	3건	-	-	-
조치부서	□□□□부	처분요구일자	2025. 7. 25.	회신기일(통보)
				2025. 9. 19.

감사결과 처분요구서

통 보(3)

제 목 공관 및 합숙소 운영 부적정

관 계 부 서 □□□□부

조 치 부 서 □□□□부

내 용

1. 업무 개요

□□□□부는 「직제규정 시행규칙」에 따라 임원 공관 및 사택·합숙소 관리에 관한 업무를 담당하고 있으며, 주소지에서 근무부서까지 출·퇴근이 불가능한 임직원의 안정적인 거주 생활을 위해 [표 2]와 같이 ㉠㉠ 및 각 지역에 공관·합숙소를 임차하여 관리하고 있다.

[표 2] 공관·합숙소 운영 현황

(단위: 개소, 명)

구분	공관	합숙소							계
	㉠㉠	㉡㉡	㉢㉢	㉣㉣	㉤㉤	㉥㉥	㉦㉦	㉧㉧	
숙소									
입소자									

자료: □□□□부, 「공관 및 합숙소, 사택 현황」 제출자료 재구성

2. 관계 법령 및 판단기준

「임차사택 및 합숙소 운영지침」 제16조(합숙소 입소 신청)에 따르면 합숙소를 사용하고자 하는 직원은 별지 제3호서식의 합숙소 입소 신청서 및 첨부서류와 별지 제4호서식의 서약서를 구비하여 관리책임자에게 합숙소 사용을 신청하여야 한다고 되어 있으며, 관리책임자는 입소자격과 제출서류의 적정성, 합숙소 현황 등을 검토하여 신청직원의 사용 허락 여부를 결정한다고 되어 있다. 같은 지침 제19조(합숙소 퇴소)에 따라 입소 직원이 합숙소 퇴소를 원하는 경우 별지 제6호 서식의 퇴소 신청서를 관리책임자에게 제출하고 관리책임자의 지시에 따라 퇴소하도록 하고 있다.

또한, 「공동주택관리법」 제30조(장기수선충당금⁷⁾의 적립)에 의거 장기수선 계획에 따라 공동주택의 주요 시설의 교체 및 보수에 필요한 장기수선충당금을 징수하는 공동주택에 대해서는 공관 및 합숙소 퇴거 시 「공동주택관리법 시행령」 제31조(장기수선충당금의 적립 등)에 따라 장기수선충당금을 사용자(입소자)가 대신하여 납부한 경우 그 금액을 반환받아야 한다고 되어 있다.

한편, 「자산관리규정」 제23조(보험가입)에 따르면 임차한 건축물에 대해 임대차계약기간 동안 임대인의 부담으로 화재보험 계약을 체결하도록 하고 있으며, 필요에 따라 재단의 부담으로 화재보험을 가입할 수 있다고 되어 있다. 이에 □□□□부는 화재, 대물·신체손해 배상책임 등을 보장받기 위해 공관 및 지역 합숙소에 대해 매년 화재보험을 가입하고 있다.

□□□□부에서 가입한 화재보험의 약관 제16조(계약 후 알릴 의무)에 따르면 계약자 또는 피보험자는 주소 또는 연락처가 변경된 경우에는 지체없이 이를

7) 아파트나 오피스텔 같은 공동주택의 주요 시설을 장기적으로 유지 및 보수하기 위해 거주자들로부터 매달 일정 금액을 적립하는 관리비의 일종으로 매달 관리비에 포함되어 부과됨

회사에 알려야 한다고 되어 있으며, 다른 곳으로 옮길 경우 보험증권에 확인을 받아야 한다고 되어 있다. 또한, 제30조(계약의 해지)에서는 뚜렷한 위험의 변경 또는 증가와 관련된 제16조(계약 후 알릴 의무)에서 정한 알릴 의무를 이행하지 않았을 때 계약을 해지할 수 있다고 하고 있다.

3. 감사결과 확인된 문제점

그러나 □□□□부의 공관 및 합숙소 운영 전반을 살펴본 결과, 공관 및 합숙소 관리에 대한 점검 및 통제가 미비한 점이 확인되었으며 구체적 내용은 다음과 같다.

가. 입·퇴소 시 제출서류 확인 절차 미흡

합숙소를 이용하고자 하는 재단 직원들은 「임차사택 및 합숙소 운영지침」에 따라 입·퇴소 시 신청서류([그림 1] 참고) 및 첨부서류⁸⁾를 제출하여야 하며, 관리책임자⁹⁾는 입소자의 적격 여부 및 퇴소에 따른 집기 및 비품을 확인하여야 한다.

[그림 1] 입·퇴소 관련 서식

--	--	--	--

자료: 「임차사택 및 합숙소 운영지침」, 별지 제3호~6호서식

8) 「임차사택 및 합숙소 운영지침」, 별지 제3호서식 첨부서류 1. 주민등록등본, 2. 가족관계등록부

9) “관리책임자”란 임차사택 및 합숙소 관련 업무를 담당하는 부서의 장을 말한다.

그러나 '23년 이후 인사발령일 기준 각 지역별 센터(㉠㉡㉢㉣㉤센터 및 정부부처 파견 포함)에서 타 지역으로 이동 및 의원면직 한 인원의 서류 징구 여부를 확인한 결과 [표 3]과 같이 합숙소 입·퇴소 시 요구되는 서류의 징구가 누락된 사례가 다수 확인됨에 따라, 입·퇴소자에 대한 점검 절차가 다소 미흡한 것으로 판단된다.

[표 3] 입·퇴소 관련 제출서류 누락 현황¹⁰⁾

(단위: 건)

구분	입소신청서	첨부서류	서약서	비품 확인서	퇴소신청서	계

자료: □□□□부, 「퇴소 인원 기준 서류 징구 여부 확인」 제출자료 재구성

이는 입소자격의 적정성 및 관련 서류의 구비 여부에 대한 검토 없이 신청 직원에게 합숙소 사용을 허가함으로써 합숙소 운영의 목적성과 형평성에 반하는 결과를 초래할 우려가 있다.

나. 장기수선충당금 반환 관련 관리 방안 마련 필요

공관·합숙소(이하 “숙소”라 한다)에 입소한 재단 임직원은 임차한 숙소가 공동주택관리법에서 정하는 장기수선계획에 해당하는 공동주택인 경우¹¹⁾ 매월 수선계획에 따른 장기수선충당금으로 일정금액을 납부하고 있으며, 계약이 만료되어 퇴거 시 납부한 장기수선충당금을 반환받고 있다.

10) [별첨] 「표 7」 입·퇴소 관련 제출서류 누락 현황 상세' 참고

11) 「공동주택관리법」 제29조(장기수선계획) 1항에 따른 1. 300세대 이상의 공동주택, 2. 승강기가 설치된 공동주택, 3. 중앙집중식 난방방식 또는 지역난방방식의 공동주택, 4. 「건축법」 제11조에 따른 건축허가를 받아 주택 외의 시설과 주택을 동일 건축물로 건축한 건축물

한편, 갑작스런 휴직 및 퇴사로 인해 숙소 등에 공실이 발생한 기간 동안에는 □□□□부에서 장기수선충당금이 포함된 관리비를 납부하고 있으며, [표 4]와 같이 계약 만료 시 장기수선충당금을 반환받아 수입으로 처리하고 있다.

[표 4] □□□□부에서 납부한 장기수선충당금 환입 현황

구분	관련 공문	금액

자료: □□□□부, 「장기수선충당금」 제출자료 재구성

그러나 공실로 인해 □□□□부가 관리비를 납부하는 경우 외에 실사용자인 임직원이 관리비를 납부하는 경우, 숙소 계약 종료 시 관리비에 포함된 장기수선충당금에 대한 인지가 부족하여 환급받지 못할 가능성이 있으며, 숙소 계약 종료 이전에 임직원이 인사발령 등으로 합숙소를 퇴소하는 경우 추후 숙소 계약 종료 시 기납부한 장기수선충당금에 대한 환급이 누락될 우려가 있다.

이와 같이 □□□□부의 관리 미흡으로 인해 ㉠㉠센터의 경우, @년 @월 @일 계약이 종료¹²⁾된 이후부터 감사실시기간¹³⁾까지도 장기수선충당금을 환급받지 못하였으며, ㉡㉡센터의 경우, @년 @월 @일 계약 당시 [그림 2]와 같이 ‘장기수선충당금은 임차인이 부담하며, 퇴거시 임대인에게 요구하지 아니한다’는 특약이 포함된 계약을 체결함으로써, 계약 종료 시 직원이 기납부한 장기수선충당금을 환급받지 못하는 결과를 초래하였다.

12) □□□□부-@(@.@.@.), 구) ㉠㉠지역센터 합숙소(남) 전세권 해지 결과 보고

13) 감사실시기간: 2025. 5. 26. ~ 5. 30.(5일간)

[그림 2] ㉠㉠센터 합숙소 부동산(아파트) 전세 계약서 특약사항

자료: □□□□부-@(@.@.@.), ‘㉠㉠센터 합숙소(남자) 임차(전세) 계약금 지급’ 계약서 일부 발췌

다. 화재보험 계약지 주소 미변경에 따른 관리 소홀

□□□□부는 [표 5]와 같이 매년 초¹⁴⁾ 공관 및 합숙소(이하 “숙소”라 한다)에 대한 화재보험 가입 계획을 수립하여 일괄 계약을 체결하여 운영하고 있으며, 주택화재보험 청약서에는 계약자, 보험대상 소재지, 가입내역¹⁵⁾ 등 주요 계약 사항이 명시되어 있어 해당 정보의 정확한 기재는 계약의 유효성과 사고 발생 시 보장 이행의 핵심적인 요소가 될 수 있다.

[표 5] 화재보험 가입 계획 수립 현황

구분	관련 공문	가입금액

그러나 감사 대상 기간 동안 화재보험에 가입된 숙소 가운데, 보험 보장 기간 (당해연도 @월 @일부터 차년도 @월 @일) 중 계약이 만료되며 소재지 변경이 발생한 숙소를 점검한 결과 [표 6]과 같이 총 @개소에서 화재보험 변경 청약 절차를 이행하지 않은 사실이 확인되었다. 이로 인해 해당 숙소들은 최소 @일

14) 보험가입기간은 매년 신규로 가입하며 @월 @일부터 1년간 보장됨

15) 가입대상, 보장조건, 보장/공제금액, 보험료, 목적물상세 등

에서 최대 @일 동안 보험 보장 공백 상태에 놓이게 되어, 화재 등 유사상황 시 실질적인 피해 보상을 받지 못할 중대한 위험을 초래한 것으로 판단된다.

[표 6] 소재지 변경 발생 후 변경 청약 미이행 숙소 현황

보장기간	지역	소재지	임차 계약일	미보장 일수

자료: □□□□부, 「화재보험 관련 숙소 임차 계약일 작성」 제출자료 재구성

이처럼 공관 및 합숙소 관리 소홀은 입주하여 실사용하는 임직원의 권익을 보호하지 못하여 실질적인 피해로 이어질 수 있으며, 이는 조직의 위험 관리 측면에서도 중대한 문제를 야기할 소지가 있다. 이에 따라 입·퇴소 관련 절차를 명확히 하고, 장기수선충당금 환급에 대한 사전 안내를 강화하며, 화재보험 계약 관리의 체계적인 점검 등 근본적인 운영 개선방안 마련이 요구된다.

관계부서 의견 □□□□부는 감사 결과를 수용하면서, 공관·합숙소를 적정하게
운영하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항 □□□□부장은

- ① 합숙소 입·퇴소에 대한 관리체계 개선방안을 마련하여 합숙소 이용 전반에
대한 통제 기능을 강화하여 운영하시기 바랍니다. (통보)
- ② 공관 및 합숙소 계약 시 특약사항에 대해 면밀히 검토하여 불합리한 조항이
발생하지 않도록 하고, 장기수선충당금 환급에 대한 실효성 있는 운영 방안을
마련하여 관리하시기 바랍니다. (통보)
- ③ 향후 소재지 변경 시 변경 청약 절차가 누락되는 일이 없도록 화재보험 계약에
대한 점검을 강화할 수 있는 방안을 마련하시기 바랍니다. (통보)

[별첨]

[표 7] 입·퇴소 관련 제출서류 누락 현황 상세

정보					퇴소(현소속) 센터 기준				
발령 후 소속	직급	성명	발령일	발령 전 소속	퇴소서류 유무	입소신청 여부	서약서 여부	첨부서류 여부	확인서 여부

[별지]

관계 법령 및 내규

□ 「임차사택 및 합숙소 운영지침」

○ 제16조(합숙소 입소 신청)

- ① 합숙소를 사용하고자 하는 직원은 별지 제3호서식의 합숙소 입소 신청서 및 첨부서류와 별지 제4호서식의 서약서를 구비하여 관리책임자에게 합숙소 사용을 신청하여야 한다.
- ② 관리책임자는 입소자격과 제출서류의 적정성, 합숙소 현황 등을 검토하여 신청 직원의 사용 허락 여부를 결정한다.

○ 제19조(합숙소 퇴소)

- ① 입소 직원이 합숙소 퇴소를 원하는 경우 별지 제6호서식의 퇴소 신청서를 관리책임자에게 제출하고 관리책임자의 지시에 따라 퇴소하여야 한다.
- ② ~ ④ (생략)

□ 「공동주택관리법」

○ 제29조(장기수선계획)

- ① 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 공동주택을 건설·공급하는 사업주체(「건축법」 제11조에 따른 건축허가를 받아 주택 외의 시설과 주택을 동일 건축물로 건축하는 건축주를 포함한다. 이하 이 조에서 같다) 또는 「주택법」 제66조제1항 및 제2항에 따라 리모델링을 하는 자는 대통령령으로 정하는 바에 따라 그 공동주택의 공용부분에 대한 장기수선계획을 수립하여 「주택법」 제49조에 따른 사용검사(제4호의 경우에는 「건축법」 제22조에 따른 사용승인을 말한다. 이하 이 조에서 같다)를 신청할 때에 사용검사권자에게 제출하고, 사용검사권자는 이를 그 공동주택의 관리주체에게 인계하여야 한다. 이 경우 사용검사권자는 사업주체 또는 리모델링을 하는 자에게 장기수선계획의 보완을

요구할 수 있다.

1. 300세대 이상의 공동주택
2. 승강기가 설치된 공동주택
3. 중앙집중식 난방방식 또는 지역난방방식의 공동주택
4. 「건축법」 제11조에 따른 건축허가를 받아 주택 외의 시설과 주택을 동일 건축물로 건축한 건축물

② ~ ④ (생략)

○ 제30조(장기수선충당금의 적립)

- ① 관리주체는 장기수선계획에 따라 공동주택의 주요 시설의 교체 및 보수에 필요한 장기수선충당금을 해당 주택의 소유자로부터 징수하여 적립하여야 한다.

② ~ ④ (생략)

□ 「공동주택관리법 시행령」

○ 제31조(장기수선충당금의 적립 등)

① ~ ⑦ (생략)

- ⑧ 공동주택의 소유자는 장기수선충당금을 사용자가 대신하여 납부한 경우에는 그 금액을 반환하여야 한다.

⑨ (생략)

□ 「자산관리규정」

- 제23조(보험가입) 총괄책임자는 건물 등 주요 자산에 관하여 다음 각 호의 구분에 따른 보험가입조치를 취하여야 한다.

1. ~ 3. (생략)

4. 임차한 건축물(건축물 내 존재하는 가구 등 동산을 포함한다): 임대차계약기간 동안 임대인의 부담으로 화재보험 계약을 체결하도록 하고 해당 보험수익권을 재단 앞으로 양도하거나 해당 보험수익권에 대해 질권 설정을 하도록 함. 다만,

다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 경우 재단의 부담으로 필요한 부분에 대하여 화재보험에 가입할 수 있다.

가. 임대인이 화재보험 계약을 체결하지 않는 경우

나. 임대인이 보험수익권의 양도 또는 보험수익권에 대한 질권 설정에 동의하지 않는 경우

다. 임대인이 보험 가입 대상물 중 일부에 대해서만 화재보험에 가입한 경우

□ 「주택화재보험 보통약관」

○ 제16조(계약 후 알릴 의무)

- ① 계약을 맺은 후 보험의 목적에 아래와 같은 사실이 생긴 경우에는 계약자나 피보험자는 지체없이 서면으로 회사에 알리고 보험증권에 확인을 받아야 합니다.

6. 다른 곳으로 옮길 때

- ③ 계약자 또는 피보험자는 주소 또는 연락처가 변경된 경우에는 지체없이 이를 회사에 알려야 합니다.

○ 제30조(계약의 해지)

- ③ 회사는 아래와 같은 사실이 있을 경우에는 손해의 발생여부에 관계없이 그 사실을 안 날부터 1개월 이내에 이 계약을 해지할 수 있습니다.

2. 뚜렷한 위험의 변경 또는 증가와 관련된 제16조(계약 후 알릴 의무)에서 정한 계약 후 알릴 의무를 계약자, 피보험자 또는 이들의 대리인이 이행하지 않았을 때

일련번호	03	감사자 (감사실)	3급 ★★★, 4급 ☆☆☆, 4급 △△△, 5급 ▽▽▽	공 개 () 비공개(○)
통보	1건	-	-	-
조치부서	□□□□부	처분요구일자	2025. 7. 25.	회신기일(통보) 2025. 9. 19.

감사결과 처분요구서

통 보

제 목 기록물 관리 미흡

관 계 부 서 □□□□부

조 치 부 서 □□□□부

내 용

1. 업무 개요

□□□□부는 재단이 업무와 관련하여 생산·접수한 기록물을 체계적으로 보존하고 효율적으로 활용할 수 있도록 기록물 관리 업무를 담당하고 있다.

2. 관계 법령 및 판단기준

「공공기록물 관리에 관한 법률」 제27조의2(기록물평가심의회)에 따르면 기록물의 평가 및 폐기를 위해 기록물평가심의회를 구성·운영해야 하며, 「공공기록물 관리에 관한 법률 시행령」 제43조에 따르면 보존기간이 경과한 기록물에 대하여는 생산부서 의견조회, 기록물관리 전문요원의 심사 및 기록물평가심의회 심의를 거쳐 보존기간 재책정, 폐기 또는 보류로 구분하여 처리하도록 되어 있다.

한편 「공공기록물 관리에 관한 법률 시행령」 제38조에 따라 보존중인 기록물에 대하여 2년마다 정수점검과 상태검사를 실시해야 하고, 「공공기록물 관리에 관한 법률 시행규칙」 제31조에 따라 기록물점검·검사서를 작성해야 한다.

또한 「기록물관리규칙」 제33조(서고관리책임자)에 따라 서고관리책임자는 보존서고의 시설물 작동 상태와 보유기록물의 오손여부 등을 점검해야 하고, 「기록물 보안 및 재난 대책(□□부-@, @. @. @.)」의 보존환경 점검표 양식에 따라 점검을 실시하도록 되어 있다.

따라서 □□□□부는 관련 법 및 시행령에 따라 기록물평가심의회를 구성·운영하여 보존기간이 경과한 문서의 구분처리를 실시하고, 기록물에 대한 주기적인 정수점검, 상태점검 및 점검·검사서를 작성해야 하며, 내부 규칙에 따라 서고 보존환경을 점검해야 한다.

3. 감사 결과 확인된 문제점

그러나 감사실이 감사대상기간 중 기록물 관리 실태를 점검한 결과, 아래와 같은 문제점이 확인되었다.

가. 보존기간 경과 기록물의 구분처리 미실시

□□□□부는 감사 대상 기간 동안 「공공기록물 관리에 관한 법률」 및 「기록물관리규칙」 등에 따른 기록물평가심의회를 구성하지 않았고, 기록물평가심의회 미설치로 「공공기록물 관리에 관한 법률 시행령」에 따른 보존기간이 경과한 기록물의 보존기간 재책정, 폐기 또는 보류에 관한 사항을 구분하여 처리하지 않은 것으로 확인되었다. 이처럼 보존기간이 경과한 기록물에 대한 처리가 부재할 경우 기록물 관리 업무의 비효율을 초래할 소지가 있으므로 개선이 필요하다.

나. 보존 기록물 점검 소홀

그리고 □□□□부는 비전자 기록물 현황 파악을 위해 2021년 자체 조사, 2022년 위탁 조사를 실시하였으나, 조사 대상 기록물이 재단이 보유한 전체 기록물의 약 @%(추정치)에 그친 것으로 확인되었다. 그 결과, 「공공기록물 관리에 관한 법률 시행령」에 따른 주기적인 정수점검(2년)과 상태검사가 이루어지지 않았고 동법 시행규칙에 따른 기록물 점검·검사서 작성을 하지 않고 있었다.

다. 서고 관리 미흡

한편 「기록물관리규칙」에 따르면 서고별로 관리책임자를 지정하고, 서고 관리책임자는 보존서고의 각종 전원 및 소화설비 등 시설물의 작동 상태와 보유 기록물의 오손 여부, 해충의 발생여부 점검, 보존기록물의 열람 및 대출상황의 점검을 이행하여야 한다. 그리고 □□□□부는 2020년 「기록물 보안 및 재난 대책」을 수립하며 기록관 시설·장비 및 보존환경 점검표를 마련한 바 있다.

그러나 감사 대상 기간 동안 서고관리책임자가 서고 보존환경을 점검하지 않은 것으로 확인되었다. 기록물을 안전하게 보존할 수 있도록 보존환경 점검표([그림 3] 참고)를 활용하여 서고 보존환경을 점검할 필요가 있다.

[그림 3] 기록관 시설·장비 및 보존환경 점검표

보존환경 점검표 양식(기록물 보안 및 재난 대책)

관계부서 의견 □□□□부는 감사 결과를 수용하면서, 관련 법령에 따른 절차를 준수하여 기록물 관리 업무를 개선하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항 □□□□부장은 재단 기록물의 효율적 활용과 안전한 관리를 위해 관련 법령에 따른 절차를 준수하여 보존기간이 경과한 기록물에 대한 구분 처리를 실시하고, 주기적인 정수점검·상태검사를 실시하며 서고 보존환경을 점검하여 재단 기록물 관리 업무를 개선하시기 바랍니다. (통보)

[별지]

관계 법령 및 내규

□ 「공공기록물 관리에 관한 법률」

○ 제27조의2(기록물평가심의회)

- ① 공공기관의 장 및 영구기록물관리기관의 장은 보존 중인 기록물의 평가 및 폐기를 위하여 민간전문가를 포함한 기록물평가심의회를 구성·운영하여야 한다.
- ② (생략)

□ 「공공기록물 관리에 관한 법률 시행령」

○ 제38조(기록관 및 특수기록관의 서고관리)

- ① 법 제30조에 따라 기록관 또는 특수기록관의 장은 기록물을 안전하게 보존관리 하기 위하여 보존환경의 유지, 보안대책 및 재난대비 계획 수립·시행 등 필요한 조치를 취하여야 한다.
- ② 기록물은 기록물 형태, 처리과 등을 구분하여 서고에 배치하여야 하며, 구체적인 배열방식은 기록관 또는 특수기록의 장이 정한다.
- ③ 기록관 또는 특수기록관의 장은 보존중인 기록물에 대하여 행정안전부령이 정하는 주기에 따라 정수점검(整數點檢)과 상태검사를 실시하여야 한다. 이 경우 기록물의 상태검사 기준은 별표 3과 같다.

○ 제43조(기록관 및 특수기록관의 소관 기록물 평가 및 폐기)

- ① 기록관 또는 특수기록관의 장은 보존중인 기록물 중 보존기간이 경과한 기록물에 대하여는 법 제27조제1항에 따라 생산부서 의견조회, 법 제41조제1항에 따른 기록물관리 전문요원(해당 기록관 또는 특수기록관 소속 기록물관리 전문요원을 말한다)의 심사 및 제5항에 따른 기록물평가심의회의 심의를 거쳐 보존기간 재책정, 폐기 또는 보류로 구분하여 처리하여야 한다.
- ② ~ ④ (생략)

- ⑤ 공공기관의 장은 관할 기록관 또는 특수기록관의 기록물 평가 및 폐기를 위하여 기록물평가심의회를 구성·운영하되, 기록물평가심의회는 기록물의 보존 가치 평가에 적합하다고 인정되는 5명 이내의 민간 전문가 및 소속 직원으로 구성하고, 2명 이상의 민간 전문가를 포함하여야 한다. 다만, 통일, 외교, 안보, 수사, 정보 등의 기록물을 생산하는 기관의 경우에는 민간 전문가 참여를 1명 이상으로 할 수 있다.

□ 「공공기록물 관리에 관한 법률 시행규칙」

○ 제31조(보존기록물의 점검)

- ① 영 제38조제3항 및 영 제48조제3항에 따른 보존기록물에 대한 점검 및 검사 주기는 별표 14와 같다. 다만, 영구기록물관리기관에서 보존 중인 조선왕조실록, 지적원도 등 생산 후 70년이 경과한 기록물 중 영구기록물관리기관의 장이 정하는 기록물의 경우에는 별표 14에 따른 점검 및 검사주기의 2배를 넘지 아니하는 범위에서 영구기록물관리기관의 장이 점검 및 검사주기를 따로 정할 수 있다.
- ② 기록물관리기관의 장은 제1항에 따라 기록물이 정기적으로 점검·검사하고 별지 제7호서식의 기록물점검·검사서를 작성해야 한다.
- ③ (생략)

[별표 14] 보존기록물 점검 및 검사주기(제31조 관련)

구분		정수점검	상태검사
종이기록물 및 행정박물	상태검사 1등급	2년	30년
	상태검사 2등급	2년	15년
	상태검사 3등급	2년	10년
시청각기록물	영화필름	2년	2년
	오디오·비디오	2년	3년
	사진·필름	2년	10년
전자기록물	보존매체	2년	5년

[별지 제7호서식]

기록물점검 · 검사서

1. 기록물 정수점검서

정수점검서

제 호						점검일자	담당자	확 인
시스템번호	관리 번호	철 제목	기록물 유형	소장 위치	보존 상자번호	육안 상태점검	점검목록 조치사항 (삭제·수정· 추가·기타 등)	비고

2. 기록물 상태검사서

상태검사서

가. 종이류 기록물

제 호 (기록물 형태 :)					검사일자	담당자	확 인		
일련 번호	서고 번호	서가 번호	관리 번호	검사내용 및 검사 전 등급(검사 후 등급)					
				파손	잉크 탈색	재질 변색	건조화	재질 오염	산성화
				()	()	()	()	()	()

나.~마. 생략

□ 「기록물관리규칙」

○ 제33조(서고관리책임자)

- ① 기록관장은 서고별로 관리책임자를 지정하고, 그 관리책임자에 의하여 서고의 출입과 기록물의 입·출고가 통제되도록 하여야 한다.
- ② 서고관리책임자는 다음 각 호의 사항을 이행하여야 한다.
 1. 보존서고의 각종 전원 및 소화설비 등 시설물의 작동 상태와 보유기록물의
오손 여부, 해충의 발생 여부 점검
 2. 보존기록물의 열람 및 대출상황의 점검
 3. 그 밖에 서고관리를 위해 기록관장이 필요하다고 인정하는 업무

일련번호	04	감사자 (감사실)	3급 ★★★, 4급 ☆☆☆, 4급 △△△, 5급 ▽▽▽	공 개 () 비공개(○)
통보	2건	-	-	-
조치부서	□□□□부	처분요구일자	2025. 7. 25.	회신기일(통보)
				2025. 9. 19.

감사결과 처분요구서 통 보(2)

제 목 업무용 차량 관리 부적정

관 계 부 서 □□□□부

조 치 부 서 □□□□부

내 용

1. 업무 개요

□□□□부는 매년 「공무용 차량 운영 계획」을 통해 업무용 차량 운영 및 임차를 추진하고 있으며, 원활한 대외업무 지원과 효율적인 업무수행을 위해 [표 8]과 같이 대구(본사/별관), ☎☎사무소 및 각 지역별 센터 등에 차량을 배치하여 관리하고 있다.

[표 8] 업무용 차량 운영 현황¹⁶⁾

(단위: 대)

구분	대구본사	대구별관	☎☎사무소	지역센터	☎☎☎☎센터	계
차량 정수						

자료: □□□□부-@(@. @. @.) '2025년 공무용 차량 운영 계획(안)' 재구성

16) 대구본사(7): ☎☎☎☎ ☎☎☎☎ @대, ☎☎☎☎☎☎ @대, ☎☎☎☎☎☎☎ @대

대구별관(1): ☎☎☎☎☎☎☎ @대 / ☎☎☎☎☎☎☎(1): ☎☎☎☎☎☎ @대

지역센터(9): ☎☎☎☎ @대, ☎☎☎☎☎☎ ☎☎ @대 / ☎☎☎☎☎☎☎☎☎(1): ☎☎☎☎☎☎☎☎ @대

2. 관계 법령 및 판단기준

「업무용 차량 관리지침」 제10조(차량의 배차)에 따르면 공용차량을 배차 받고자 하는 직원은 사용일 전일까지 재단 업무관리시스템에 사용목적, 사용일시, 행선지(지역명을 포함한다), 부서, 운전자, 동행자(차량을 함께 이용하는 사람을 말한다) 등을 입력하여 신청하여야 하고 관리자¹⁷⁾ 등은 배차신청 순서를 기준으로 가용차량에 대하여 차량사용을 승인한다고 되어 있고, 제12조(차량의 기록관리)에 따르면 배차된 차량의 사용을 마친 운전자는 별지 제1호서식의 차량운행일지를 기록하여야 하고, 담당자는 이를 보존 및 관리하여야 한다고 되어 있다.

또한, 같은 지침 제4조(차량의 관리)에서는 차량의 총괄관리책임자(이하 “관리자”라 한다)는 「직제규정 시행규칙」상 업무용 차량의 관리 및 운영에 관한 업무를 담당하는 부서의 장으로 하고, 분임관리책임자(이하 “분임관리자”라 한다)는 지역별 현장지원센터의 차량을 관할하는 각 센터의 장으로 한다고 하고 있다.

따라서 □□□□부는 업무용 차량에 대하여 관련 규정에 따라 원칙적으로 배차신청을 통해 차량을 사용할 수 있도록 하여야 하며, 차량운행일지가 정확하게 기록되었는지 확인하는 등 차량 총괄관리책임부서로서 업무용 차량 관리에 만전을 기해야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

그러나 □□□□부의 차량 관리 업무처리 절차를 살펴본 결과, 일부 업무용 차량 사용에 대한 점검 및 통제가 미비한 점이 확인되었으며 구체적 내용은 다음과 같다.

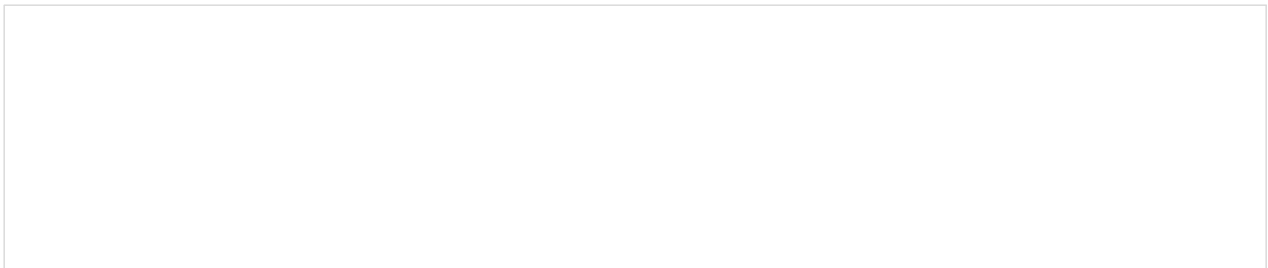
17) 「업무용 차량 관리지침」 제4조(차량의 관리)에 따라 관리자는 차량 총괄관리책임자로 □□□□부장이 담당하고 있으며, 분임관리책임자로 지역별 현장지원센터의 차량을 관할하는 센터장이 담당하고 있음

가. 업무용 차량 사용 절차 강화 필요

차량을 이용하고자 하는 재단 직원들은 「업무용 차량 관리지침」에 따라 인사관리시스템의 차량배차 메뉴를 통해 운전자, 출발·도착일자, 차량정보, 행선지 등을 입력하여 배차신청을 하고 있으며, 관리자는 신청에 대한 차량 사용을 승인함으로써 직원이 차량을 이용할 수 있도록 하고 있다.

그러나 감사일 현재 차량배차신청 시스템에서 조회되는 차량정보([그림 4] 참고)는 대구본사, ㉔㉔사무소의 차량으로 한정되어있어, 대구별관 및 각 지역별 센터에서는 차량 이용 전 배차신청과 그에 대한 관리자의 승인을 득할 수 있는 절차가 부재한 것으로 확인되었다.

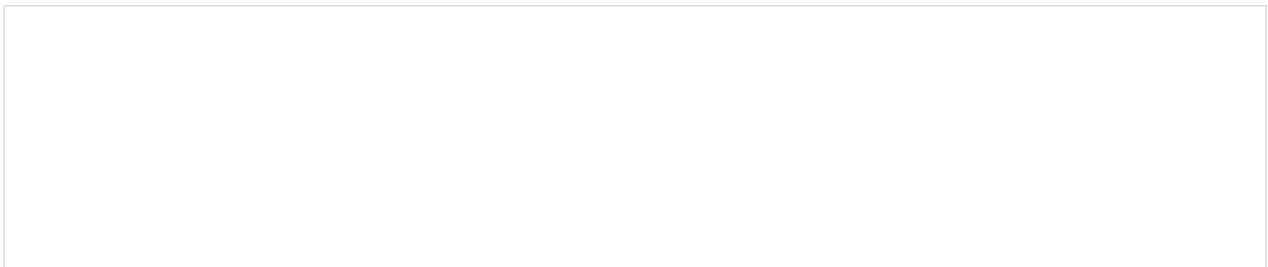
[그림 4] 차량배차신청 정보 조회 화면¹⁸⁾



자료: 인사관리시스템-전자결재-차량배차, 「차량배차신청」 화면 캡처(@.@.@. 기준)

한편, 차량의 사용을 마친 직원은 부서에 비치되어있는 차량운행일지([그림 5] 참고)를 기록하고 있으며, 담당자와 관리자는 이를 확인하여 결재하고 있다.

[그림 5] 차량운행일지 서식



자료: 「업무용 차량 관리지침」, 별지 제1호서식 차량운행일지

18) '㉔㉔㉔(대차, 대구별관), @@@@ @@@@'차량의 경우, 종합감사 이후 시스템 수정으로 차량배차신청이 가능 (@.@.@.) 하게 되었음

그러나 감사 대상 기간 동안 대구본사 및 ㉔㉔사무소에서 작성된 차량운행 일지를 확인한 결과, 차량배차신청 시스템에서의 배차 승인 후 차량을 이용했어야 함에도 [표 9]와 같이 배차 신청 절차 없이 업무용 차량을 사용 후 차량운행 일지만 작성한 사례가 총 @건으로 확인되었다.

[표 9] 업무용 차량 배차 신청 누락 현황

구분	대구본사	㉔㉔사무소	계
합계			

자료: □□□□부, 「차량배차내역(시스템)」 제출자료 재구성

또한, 차량 사용을 마친 후 차량의 운행 거리와 이전 운전자의 운행 거리의 합계인 운행 누계를 정확히 작성하여야 하지만, [표 10]과 같이 운행 거리에 대한 운행 누계가 오기재된 내역이 총 @건(@km 초과)이 발견되었으며, 이에 대한 별도의 확인 절차 없이 담당자와 관리자는 그대로 결재한 사실이 확인되었다.

[표 10] 차량운행일지 오기재 현황

구분	차량운행일지 기록 기준					운행 누계 차이	운행 거리 차이
	일자	차량번호	운행 거리	기존 운행 누계	최종 운행 누계		

자료: □□□□부, 「운행일지」 제출자료 재구성

나. 대구 외 업무용 차량 관리 방안 마련 필요

□□□□부는 「직제규정 시행규칙」상 차량의 총괄관리책임부서로서 업무용 차량을 관리 및 운영하고 있으며, 지역별 현장지원센터의 경우에는 차량을 관할하는 센터별 센터장을 분임관리책임자로 정하여 차량을 관리하도록 하고 있다.

그러나 「업무용 차량 관리지침」에서 명시하고 있는 지역별 현장지원센터를 제외한 ㉔㉔사무소와 ㉔㉔㉔㉔㉔㉔센터의 차량 관리는 지침에서 지정하고 있는 총괄관리책임부서인 □□□□부가 관리하여야 함에도, ㉔㉔사무소와 ㉔㉔㉔㉔㉔㉔센터에 임의로 관리자를 두어 업무용 차량을 운용하게 하였다.

이처럼 대구 외 지역의 업무용 차량을 해당 관할지역 관리자가 실질적으로 관리할 근거 규정 및 절차 등이 제대로 갖추어지지 못함에 따라 총괄관리책임부서로서의 □□□□부의 관리 허점이 노출될 수 밖에 없으므로 업무용 차량의 운영·관리를 강화할 개선안 마련이 요구된다.

관계부서 의견 □□□□부는 감사 결과를 수용하면서, 앞으로 업무용 차량 관리를 강화하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항 □□□□부장은

- ① 모든 업무용 차량이 배차신청을 통해 사용되도록 시스템을 개선하고, 차량 운행일지 작성의 적정성을 철저히 검토·확인하는 등 업무용 차량 관리 전반에 대한 통제 기능을 강화하여 운영하시기 바랍니다. (통보)

- ② 대구 외 지역에서 운용 중인 업무용 차량에 대한 관리·감독의 사각지대가 발생하지 않도록 점검 체계를 보완하고, 실효성 있는 통제 방안을 마련하여 철저히 관리하시기 바랍니다. (통보)

[별지]

관계 법령 및 내규

□ 「업무용 차량 관리지침」

○ 제4조(차량의 관리)

- ① 차량의 총괄관리책임자(이하 “관리자”라 한다)는 「직제규정 시행규칙」상 업무용 차량의 관리 및 운영에 관한 업무를 담당하는 부서의 장으로 하고, 분임관리 책임자(이하 “분임관리자”라 한다)는 지역별 현장지원센터의 차량을 관할하는 각 센터의 장으로 한다.

② ~ ④ (생략)

○ 제10조(차량의 배차)

- ① 공용차량을 배차 받고자 하는 직원은 사용일 전일까지 재단 업무관리시스템에 사용목적, 사용일시, 행선지(지역명을 포함한다), 부서, 운전자, 동행자(차량을 함께 이용하는 사람을 말한다) 등을 입력하여 신청하여야 한다. 다만, 업무상 긴급을 요하는 경우에는 배차신청 접수에 앞서 우선 배차 받을 수 있다.

- ② 관리자등은 배차신청 순서를 기준으로 가용차량에 대하여 차량사용을 승인한다.

③ ~ ⑤ (생략)

- 제12조(차량의 기록관리) 배차된 차량의 사용을 마친 운전자는 별지 제1호서식의 차량운행일지를 기록하여야 하고, 담당자는 이를 보존 및 관리하여야 한다.

□ 「직제규정 시행규칙」

- [별표 1] 15□□□□부 - ◆◆팀 - 7) 업무용 차량 관리 및 운영(배차관리 등)

일련번호	05	감사자 (감사실)	3급 ★★★, 4급 ☆☆☆, 4급 △△△, 5급 ▽▽▽	공 개 () 비공개(○)
통보	1건	-	-	-
조치부서	□□□□부	처분요구일자	2025. 7. 25.	회신기일(통보)
				2025. 9. 19.

감사결과 처분요구서

통 보

제 목 도급사업 안전관리 부적정

관 계 부 서 □□□□부

조 치 부 서 □□□□부

내 용

1. 업무 개요

□□□□부는 매년 「안전경영책임계획」을 통하여 재단의 안전경영을 추진하고 있으며 도급사업 안전관리를 위해 수급업체 선정 기준 마련 및 안전활동 이행수준 평가를 실시하고 있다.

2. 관계 법령 및 판단기준

「산업안전보건법」 제61조(적격 수급인 선정 의무)에 따르면 사업주는 산업 재해 예방을 위한 조치를 할 수 있는 능력을 갖춘 사업주에게 도급하여야 하고, 「중대재해 처벌 등에 관한 법률」 제4조 및 동법 시행령 제4조제9호에 따라 제3자에게 업무의 도급, 용역, 위탁 등을 하는 경우에는 도급, 용역, 위탁 등을 받는

자의 산업재해예방을 위한 조치 능력과 기술에 관한 평가기준·절차 등을 마련하여 그 기준과 절차에 따라 도급, 용역, 위탁 등이 이루어지는지 반기 1회 이상 점검하도록 되어 있다.

따라서 □□□□부는 재단의 안전 경영 총괄부서로서 관련 법에 따라 산업재해 예방을 위한 조치가 가능한 수급업체가 선정될 수 있도록 관리해야 하고, 주기적인 안전보건 이행 활동 점검을 실시함으로써 위험작업 종사자의 안전을 확보해야 한다.

3. 감사 결과 확인된 문제점

□□□□부는 6개월 이상 지속적으로 도급하는 시설물 종합위탁관리(지역센터, 연합기숙사) 및 IT 유지보수 용역에 대하여는 직접 적격 수급업체 평가를 실시하고 있고, 그 외 부서에서 실시한 단발성 고위험 작업 도급 건에 대하여는 도급 주관부서 자체적으로 적격 수급업체 평가를 실시하도록 운영하고 있는 것으로 확인되었다.

그러나 □□□□부는 각 부서에서 실시한 단발성 고위험작업 도급 건에 대해 부서에서 적격 수급업체 평가를 실시하고 있는지 점검하지 않고 있었으며 「도급 용역 발주 시 안전조치 이행 및 서류 제출 안내(2025. 5.21.)」 문서를 통해 이를 최초로 실시한 바 있다.

그리고 □□□□부는 「산업재해 예방을 위한 도급사업 안전보건 관리 계획(2021.12.)」을 수립하여 도급사업 안전보건활동 후 안전보건 이행수준을 재평가하도록 정하였으나, 2022년~2023년 동안 안전관리 이행 수준에 대하여 「중대재해처벌 등에 관한 법률」에 따른 반기별 1회 이상 점검을 실시하지 않은 것으로 확인되었다.

[별지]

관계 법령 및 내규

☐ 「산업안전보건법」

- 제61조(적격 수급인 선정 의무) 사업주는 산업재해 예방을 위한 조치를 할 수 있는 능력을 갖춘 사업주에게 도급하여야 한다.

☐ 「중대재해 처벌 등에 관한 법률」

- 제4조(사업주와 경영책임자등의 안전 및 보건 확보의무)

- ① 사업주 또는 경영책임자등은 사업주나 법인 또는 기관이 실질적으로 지배·운영·관리하는 사업 또는 사업장에서 종사자의 안전·보건상 유해 또는 위험을 방지하기 위하여 그 사업 또는 사업장의 특성 및 규모 등을 고려하여 다음 각 호에 따른 조치를 하여야 한다.

- 1. 재해예방에 필요한 인력 및 예산 등 안전보건관리체계의 구축 및 그 이행에 관한 조치

- 2. ~ 4. (생략)

- ② (생략)

☐ 「중대재해 처벌 등에 관한 법률 시행령」

- 제4조(안전보건관리체계의 구축 및 이행 조치) 법 제4조제1항제1호에 따른 조치의 구체적인 다음 사항은 다음 각 호와 같다.

- 1.~8. 생략

- 9. 제3자에게 업무의 도급, 용역, 위탁 등을 하는 경우에는 종사자의 안전·보건을 확보하기 위해 다음 각 목의 기준과 절차를 마련하고, 그 기준과 절차에 따라 도급, 용역, 위탁 등이 이루어지는지를 반기 1회 이상 점검할 것

가. 도급, 용역, 위탁 등을 받는 자의 산업재해 예방을 위한 조치 능력과 기술에

관한 평가기준 · 절차

- 나. 도급, 용역, 위탁 등을 받는 자의 안전 · 보건을 위한 관리비용에 관한 기준
- 다. 건설업 및 조선업의 경우 도급, 용역, 위탁 등을 받는 자의 안전 · 보건을 위한 공사기간 또는 건조기간에 관한 기준

일련번호	06	감사자 (감사실)	3급 ★★★, 4급 ☆☆☆, 4급 △△△, 5급 ▽▽▽	공 개 () 비공개(○)
시정	12건	-	-	-
조치부서	□□□□부	처분요구일자	2025. 7. 25.	회신기일(시정) 2025. 9. 19.

감사결과 처분요구서

시 정(12)

제 목 소방 안전관리 미흡

관 계 부 서 □□□□부

조 치 부 서 □□□□부

내 용

1. 업무 개요

□□□□부는 재단 청사 및 권역별 시설 관리 등을 총괄하고 있고, 재단의 소방안전관리자로 ◆◆◆◆팀 ㉠ ㉡ (사번: @@@@)를 선임하여 대구 본사의 소방 안전관리를 실시하고 있다.

2. 관계 법령 및 판단기준

「공공기관의 소방안전관리에 관한 규정」 제4조(기관장의 책임)에 따르면 공공기관의 장은 소방계획의 수립·시행에 관한 사항에 대한 감독책임을 지고 있으며, 같은 규정 제12조(자위소방대의 임무)에 따르면 자위소방대는 해당 공공기관에 근무하는 모든 인원으로 구성하도록 되어 있다.

따라서 재단 청사 및 권역별 시설 관리를 총괄하고 있는 □□□□부는 관련 규정에 따라 소방계획서를 정확하게 작성하여 검토·결재권자의 승인을 받아야 하고, 자위소방대 편성 시 재단에 근무하는 모든 인원을 반영하여 반을 적절히 구성하는 등 재단 본사 청사 소방안전관리 강화를 위한 조치를 취해야 한다.

3. 감사 결과 확인된 문제점

그러나 감사실이 ◀◀◀◀◀◀과 교차감사를 통한 재단 본사 소방관리 실태점검 결과, 아래와 같은 문제점이 확인되었다.

가. 소방계획서 최신 양식 미확인

2023년 10월 30일, ◀◀◀◀◀◀에서 소방계획서의 신규 양식을 배포하였음에도, □□□□부는 여전히 과거양식을 토대로 소방계획서를 작성해오고 있었다.

[그림 6] 소방계획서 구 양식과 신규 양식 간 목차 차이

구 양식	신규 양식

나. 소방계획서 상 인사이동 등 변동 누락

그리고 인사이동으로 인한 인원수 변경 등이 발생했을 경우 그 변경 내역을 소방계획서에 반영하고 변동 사항을 기록해둬야 하나, □□□□부는 변동 사항이 있더라도 이를 소방계획서에 반영하지 않고 누락하였다.

다. 소방계획서 작성 시기 부적정

또한 □□□□부는 최근 3개년 소방계획서를 6월 30일에 작성해오고 있었는데, 차기년도 소방계획은 매년 12월 31일까지 작성하여 내용을 검토한 후 이사장에게 최종 승인을 받아야 함에도, 이를 준수하지 않아 매년 상반기에 소방계획 상 공백이 존재했다.

[그림 7] 최근 3개년 소방계획서 표지

2022년	2023년	2024년

라. 소방계획서 결재 누락

한편 공공기관의 장이 소방계획의 수립·시행에 관한 사항에 대한 감독책임을 지고 있으므로, 소방계획서는 이사장에게 최종 승인을 받아야 하나 □□□□부는 앞서 [그림 7]과 같이 어떤 검토·결재에 대한 사항도 남겨두지 않았다.

마. 소방계획서 상 방염 품목 현황 기재 미흡

그리고 □□□□부는 소방계획서 상 방염 품목을 목록화해두지 않고 방염 현황에 단순히 ‘처리’라고만 표기하였는데, 이로 인해 소방계획서만으로는 방염 필증의 유무 등 방염 현황 정보를 확인할 수 없게 하였다.

[그림 8] 최근 3개년 소방계획서 상 방염현황

2022년	2023년	2024년

바. 소방계획서 상 목재류 미기록

게다가 @층 목재류 목재류 목재류 목재류 목재류 목재류 목재류 목재류 목재류, □□□□부는 목재류에 관한 사항을 기록하지 않았다.

[그림 9] 최근 3개년 소방계획서 상 목재류 현황

2022년	2023년	2024년

사. 자위소방대 편성 시 인원수 등 오기재

그리고 소방계획서 상 재단 인원수를 일반현황에선 @명, 피난인원에선 @명으로 작성하는 등 불일치가 있으며, 특히 자위소방대 편성 인원은 @명으로 현저히 차이 나게 작성하여 자위소방대 편성에 대한 신뢰를 무너뜨렸다.

[그림 10] 2024년 소방계획서 상 인원수 오기재 현황

일반현황(2p)	피난인원(18p)	자위소방대 편성(7p)
@명으로 기재	@명으로 기재	@명으로 기재

한편 □□□□부는 자위소방대원 편성 과정에서 팀 단위로 대원을 편성하고 임무를 부여하였는데, 이때 부서·팀 이름과 근무 위치를 @년 직제 기준¹⁹⁾으로 하는 등 편성 내용을 @년 이상 최신화하지 않았다.

[그림 11] 2024년 소방계획서 상 직제 오기재 현황

자위소방대 편성(7p)

아. 자위소방대 인력 구성 부적정

그리고 □□□□부는 자위소방대 인력을 구성하면서 도급·파견·외부인 등 재단 본사 청사 내 상주하는 모든 인원을 반영해야 하나, 앞서 [그림 11]과 같이 재단 소속 직원만으로 자위소방대를 구성하였다

19) 예를 들어, 舊 ㄱ ㄱ ㄱ ㄱ 부는 @년부터 ㄱ ㄱ ㄱ ㄱ 부이며, 舊 ㄴ ㄴ ㄴ 팀과 舊 ㄴ ㄴ ㄴ ㄴ 팀은 @년부터 1개 팀으로 통합됨. 또한 ㄴ ㄴ ㄴ 부는 @년 대구 별관으로 근무지가 변경되어 @년부터는 자위소방대에 편성할 수 없음

자. 금속화재용(D급) 소화기 비치 필요

전기자동차 충전시설이 @층에 있으므로 □□□□부는 화재 등 비상 상황에 대비하여 금속화재용(D급) 소화기를 비치해둘 필요가 있다.

[그림 12] @층 전기차 충전구역

전기차 충전시설 및 소화설비 현황

차. 비상콘센트 설비 변경 필요

또한 건물 연식이 오래됨에 따라 건물 내 비상 콘센트가 舊 3상의 형태로 존재하고 있어, 소방 안전관리 강화를 위해 2상으로 변경할 필요가 있다.

[그림 13] 재단 비상 콘센트 설비 현황

비상 콘센트 설비 현황(舊 3상)	

카. ㉔㉔㉔㉔ 방화문 수동 폐쇄 필요

그리고 @층 ㉔㉔㉔㉔에 캐비닛형 자동소화장치를 구비하고 있음에도 교차 감사일(2025. 5. 16.(금)) 당시 ㉔㉔㉔㉔ 방화문을 개방하고 있었는데, 실제 화재 시 자동소화장치의 효과가 떨어질 것으로 판단되는바, @층 ㉔㉔㉔㉔의 방화문을 상시 수동 폐쇄할 필요가 있다.

[그림 14] @층 ㉔㉔㉔㉔

자동소화장치 구비 현황	㉔㉔㉔㉔ 방화문 상시 개방 현황	

타. 소방안전관리자 부재 시 대리자 지정

마지막으로 □□□□부는 소방안전관리자 부재에 대한 대리자를 지정하지 않고 있었는데, 위급상황 발생 시 대응력 강화를 위하여 소방안전관리자의 업무를 대신할 수 있는 대리자를 미리 지정해둘 필요가 있다.

관계부서 의견 □□□□부는 감사 결과를 수용하면서, 처분 요구사항을 시정 함으로써 재단 소방 안전관리를 강화하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항 □□□□부장은

- ① 재단 소방계획서 작성 시 신규 양식을 활용하시기 바랍니다. (시정)
- ② 인사이동 등 변동사항 발생 시 소방계획서에 반영하시기 바랍니다. (시정)
- ③ 재단 소방계획서를 전년도 말일까지 작성할 수 있도록 조치하시기 바랍니다. (시정)
- ④ 작성한 소방계획서에 대해 이사장 승인을 받으시기 바랍니다. (시정)
- ⑤ 재단 소방계획서 상 방염 품목에 대하여 기재하시기 바랍니다. (시정)
- ⑥ 재단 소방계획서 상 ㉔㉔㉔㉔ 등을 철저히 기록하시기 바랍니다. (시정)
- ⑦ 자위소방대 편성 시 조직·인사상 오류가 없도록 구성하시기 바랍니다. (시정)
- ⑧ 재단 본사 내 상주하는 모든 인원으로 자위소방대를 편성하시기 바랍니다. (시정)
- ⑨ @층 전기차 충전시설에 금속화재용 소화기를 비치하시기 바랍니다. (시정)
- ⑩ 재단 내 비상콘센트의 설비를 변경하시기 바랍니다. (시정)
- ⑪ @층 ㉔㉔㉔㉔의 방화문을 폐쇄해두시기 바랍니다. (시정)
- ⑫ 소방안전관리자 대리자를 지정하시기 바랍니다. (시정)

[별지]

관계 법령 및 내규

□ 「공공기관의 소방안전관리에 관한 규정」

○ 제4조(기관장의 책임) 제2조에 따른 공공기관의 장(이하 “기관장”이라 한다)은 다음 각 호의 사항에 대한 감독책임을 진다.

1. 소방시설, 피난시설 및 방화시설의 설치·유지 및 관리에 관한 사항
2. 소방계획의 수립·시행에 관한 사항
3. 소방 관련 훈련 및 교육에 관한 사항
4. 그 밖의 소방안전관리 업무에 관한 사항

○ 제12조(자위소방대의 임무)

- ① 기관장은 화재가 발생하는 경우에 화재를 초기에 진압하고 인명 및 재산의 피해를 최소화하기 위하여 자위소방대(自衛消防隊)를 편성·운영하여야 한다.
- ② 자위소방대는 해당 공공기관에 근무하는 모든 인원으로 구성하고, 자위소방대에는 대장·부대장 각 1명과 지휘반·진압반·구조구급반 및 대피유도반을 둔다.
- ③ 제2항에 따른 각 반(班)은 해당 기관에 근무하는 직원의 수를 고려하여 적절히 구성한다.

일련번호	07	감사자 (감사실)	3급 ★★★, 4급 ☆☆☆, 4급 △△△, 5급 ▽▽▽	공 개 () 비공개(○)
시정	4건	-	-	-
조치부서	□□□□부	처분요구일자	2025. 7. 25.	회신기일(시정)
				2025. 9. 19.

감사결과 처분요구서

시 정(4)

제 목 전기 안전관리 부적정

관 계 부 서 □□□□부

조 치 부 서 □□□□부

내 용

1. 업무 개요

□□□□부는 재단 청사 및 권역별 시설 관리 등을 총괄하고 있고, 재단의 전기안전관리자로 ◆◆◆◆팀 ♥♥♥♥♥ ☎☎☎(사번: @@@@)를 선임하여 대구 본사의 전기안전관리를 실시하고 있다.

2. 관계 법령 및 판단기준

「전기안전관리법 시행규칙」 제30조(전기안전관리자의 자격 및 직무) 및 「전기안전관리자의 직무에 관한 고시」 제3조(안전관리규정의 작성)에 따르면 전기안전관리자는 전기설비의 일상점검, 정기점검, 정밀점검의 절차, 방법 및 기준 등에 대한 안전관리규정을 작성해야 한다.

한편 같은 고시 제14조에 따르면 전기안전관리자는 전기설비의 공사·유지 및 운용에 종사하는 자를 대상으로 하는 연간교육계획을 수립하여 안전교육을 시행하고 그 실시내용을 기록 및 기록서류를 4년간 보관하여야 한다.

그리고 같은 고시 제11조에 따라 전기안전관리자의 부재 등 사유로 전기설비의 운전·조작을 할 수 없는 경우에는 제14조의 안전관리 교육을 받은 자 중 1명을 지정하여 전기안전관리자의 지시에 따라 업무를 수행하도록 해야 하며, 전기안전관리자는 비상재해 발생 시를 대비하여 비상연락망을 갖춰야 한다.

따라서 □□□□부는 관련 법 및 고시에 따라 안전관리규정을 작성해야 하고, 전기설비의 공사·유지 및 운용에 종사하는 자를 대상으로 안전교육계획을 수립·시행해야 하며, 전기안전관리자 부재 시 해당 교육 이수자를 대행자로 지정해야 하고, 미리 현장에 비상연락망을 갖춰 둬으로써 비상재해 발생을 대비해야 한다.

3. 감사 결과 확인된 문제점

그러나 감사실이 ◁◁◁◁◁◁◁와 교차감사를 통한 재단 본사 전기 안전관리 실태점검 결과, 아래와 같은 문제점이 확인되었다.

가. 안전관리규정 미작성

□□□□부는 「전기안전관리자의 직무에 관한 고시」에 따른 안전관리규정을 작성하고 있지 않았으며, 이로 인해 전기설비의 일상점검·정기점검·정밀점검의 절차, 방법 등에 대해 확인할 수 없었다.

나. 안전관리교육 미실시

그리고 □□□□부는 전기설비의 공사·유지 및 운용에 종사하는 자를 대상으로 하는 연간교육계획을 수립하지 않았고, 안전교육은 「산업안전보건법」에 따른 안전보건교육 외에 실시하지 않아 위기상황 시 대처가 미흡할 위험이 있었다.

다. 전기안전관리자 대행자 미지정

또한 □□□□부는 전기안전관리자의 여행 등 그 밖의 사유로 일시적 직무를 수행할 수 없는 경우 그 기간동안 대행자를 지정하여야 하나, 부재 시 대행자를 지정해두지 않아, 전기안전사고 발생 시 대응력을 떨어지게 하였다.

라. 비상연락망 현장 미비치

한편 □□□□부는 비상연락망을 @층 등 현장에 비치해두지 않았는데, 비상재해가 발생했을 때 신속히 대응할 수 있도록 비상연락망과 사고대응 매뉴얼 등을 현장에 비치할 필요가 있는 것으로 판단된다.

관계부서 의견 □□□□부는 감사 결과를 수용하면서, 재단 본사 전기안전관리 강화를 위해 처분 요구사항들을 속히 시정하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항 □□□□부장은

- ① 전기설비 점검 절차, 방법 및 기준에 대한 관리 규정을 작성하시기 바랍니다. (시정)
- ② 전기설비의 공사·유지 및 운용에 종사하는 자를 대상으로 하는 연간교육계획을 수립 및 안전교육을 실시하시기 바랍니다. (시정)
- ③ 전기안전관리자 대행자를 지정하시기 바랍니다. (시정)
- ④ 현장에 비상연락망 및 사고대응 매뉴얼을 비치하시기 바랍니다. (시정)

[별지]

관계 법령 및 내규

□ 「전기안전관리법 시행규칙」

○ 제30조(전기안전관리자의 자격 및 직무)

① 법 제22조제6항에 따른 전기안전관리자의 세부 기술자격은 별표 8과 같다.

② 법 제22조에 따라 선임된 전기안전관리자의 직무 범위는 다음 각 호와 같다.

1. 전기설비의 공사·유지 및 운용에 관한 업무 및 이에 종사하는 사람에 대한 안전교육
 2. 전기설비의 안전관리를 위한 확인·점검 및 이에 대한 업무의 감독
 3. 전기설비의 운전·조작 또는 이에 대한 업무의 감독
 4. 법 제24조제3항에 따른 전기안전관리에 관한 기록의 작성·보존
 5. 공사계획의 인가신청 또는 신고에 필요한 서류의 검토
 6. 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 공사의 감리 업무
 - 가. 비상용 예비발전설비의 설치·변경공사로서 총공사비가 1억 원 미만인 공사
 - 나. 전기수용설비의 증설 또는 변경공사로서 총공사비가 5천만 원 미만인 공사

다. 「신에너지 및 재생에너지 개발·이용·보급 촉진법」에 따른 신에너지 및 재생에너지 설비의 증설 또는 변경 공사로서 총공사비가 5천만 원 미만인 공사
 7. 전기설비의 일상점검·정기점검·정밀점검의 절차, 방법 및 기준에 관한 안전관리규정의 작성
 8. 전기재해의 발생을 예방하거나 그 피해를 줄이기 위하여 필요한 응급조치
- ③ 제2항 각 호에 따른 전기안전관리자의 직무에 관한 세부적인 사항은 산업통상자원부장관이 정하여 고시한다.

□ 「전기안전관리자의 직무에 관한 고시」(산업통상자원부고시 제2023-82호)

○ 제3조(안전관리규정의 작성)

- ① 전기안전관리자는 시행규칙 제30조제2항제7호에 따라 전기설비의 일상점검·정기점검·정밀점검의 절차, 방법 및 기준에 대한 안전관리규정을 작성하여야 한다.
- ② 전기안전관리자는 해당 사업장의 특성에 따라 점검종류에 따른 측정 주기 및 시험항목을 반영하여 제1항의 안전관리규정을 작성하고 매년 점검 계획을 세워 점검을 실시하여야 한다.

점검 종류별 측정 및 시험항목

구분		주 기						기록서식
		월차	분기	반기	연차	공사중	감리	
외관 점검 및 부하측정		○				○	○	별지 제1호
저압 전기설비 점검								별지 제2호
- 절연저항 측정		-	-	△	○	-	-	
- 누설전류 측정		-	△	△	-	-	-	
- 접지저항 측정		-	-	○		-	-	
고압 이상 전기설비 점검								별지 제3호
- 절연저항 측정		-	-	-	○	-	-	
- 접지저항 측정		-	-	-	○	-	-	
- 절연내력 측정		-	-	-	○	-	-	
변압기 점검		-	-	-	-	-	-	별지 제4호
- 절연저항		-	-	-	○	-	-	
- 절연내력, 산가도 측정(절연유)		-	-	-	△	-	-	
계전기 및 차단기 동작시험		-	-	-	○	-	-	별지 제5호
예비발전설비	절연 및 접지저항 측정	-	-	○		-	-	별지 제6호
	속전지 및 충전장치 점검	-	-	○		-	-	
	발전기 무부하 또는 부하시험	-	○			-	-	
적외선 열화상 측정		-	○			-	-	별지 제7호
전원품질분석		-	-	-	○	-	-	별지 제8호

[비고] ○ : 필수, △ : 필요시

1. 위 표의 측정·시험항목 중 절연내력 측정은 부분방전 측정, 코로나 측정 등 무정전 점검장비를 활용하여 점검을 대체할 수 있다.
 2. 위 표의 측정·시험항목 중 별 제11조의 정기검사 대상 설비의 검사항목과 중복되는 점검항목은 소유자 또는 점유자(이하 “소유자 등”이라 한다)와 협의를 거쳐 정기검사 합격 판정으로 대체할 수 있다.
- ③ ~ ⑤ (생략)

○ 제11조(전기설비의 운전·조작에 관한 안전관리)

- ① 전기안전관리자는 전기설비의 운전·조작 또는 이에 대한 업무를 감독하여야 한다.
- ② 전기안전관리자가 부재 등의 사유로 전기설비의 운전·조작을 할 수 없는 경우에는 제14조에 따른 안전관리교육을 받은 자 중 1명을 지정하여 전기안전관리자의 지시에 따라 업무를 수행하도록 하여야 한다.
- ③ 전기안전관리자는 비상재해 발생 시를 대비하여 비상연락망을 갖추어야 한다.

○ 제14조(안전관리 교육 및 훈련)

- ① 전기안전관리자는 전기설비의 공사·유지 및 운용에 종사하는 자(“이하 종업원”이라 한다)를 대상으로 하는 연간교육계획을 수립하여 안전관리교육을 시행하여야 한다.
- ② 전기안전관리자는 필요시 종업원에 대하여 재해 및 전기사고 발생 시 조치에 필요한 지도 훈련을 실시하여야 한다.
- ③ 전기안전관리자는 제1항과 제2항에 따른 안전관리교육 실시내용을 기록하고, 그 기록서류를 4년간 보관하여야 한다.

일련번호	08	감사자 (감사실)	3급 ★★★, 4급 ☆☆☆, 4급 △△△, 5급 ▽▽▽	공 개 () 비공개(○)
시정	1건	-	-	-
조치부서	□□□□부	처분요구일자	2025. 7. 25.	회신기일(시정)
				2025. 9. 19.

감사결과 처분요구서

시 정

제 목 승강기 운행 및 관리에 관한 규정 미작성

관 계 부 서 □□□□부

조 치 부 서 □□□□부

내 용

1. 업무 개요

□□□□부는 재단 청사 및 권역별 시설 관리 등을 총괄하고 있으며, 재단의 승강기 안전관리자로 ◆◆◆◆팀 ♥♥♥♥♥ (사번: @@@@)를 선임하여 재단 대구 본사의 승강기 총 2대(승강기 관리번호 @-@, @-@)를 관리하게 하고 있다.

2. 관계 법령 및 판단기준

「승강기 안전관리법」 제29조에 따르면 승강기 관리주체는 승강기 운행에 대한 지식이 풍부한 사람을 승강기 안전관리자로 선임하여 승강기를 관리하게 하여야 하고, 같은 법 시행규칙 제48조에서는 승강기 운행 및 관리에 관한 규정 작성 등 승강기 안전관리자가 행해야 할 직무의 범위를 적시하고 있다.

따라서 □□□□부는 승강기 관리를 위해 선임한 승강기 안전관리자가 관련 법 및 시행규칙에 따라 승강기 운행 및 관리에 관한 규정을 작성하게 함으로써 승강기 안전관리자가 수행해야 할 직무 범위를 적정하게 운영해야 한다.

3. 감사 결과 확인된 문제점

그러나 감사실이 ■■■■■■■■■■과의 교차감사를 통해 재단 대구 본사 승강기 안전관리 실태를 점검한 결과, 재단 승강기 안전관리자 ♣♣♣ ♥♥은 교차감사일 현재 「승강기 안전관리법」, 「승강기 안전관리법 시행규칙」에 따른 승강기 운행 및 관리에 관한 규정을 작성하지 않고 있던 것으로 확인되었다.

[그림 15] ■■■■■■■■■■ 교차감사 승강기 체크리스트

[illegible]

그 결과 승강기 사고 발생 시 미흡한 대처 등 승강기 안전관리에서의 사각지대가 생길 위험이 존재하였다.

관계부서 의견 □□□□부는 감사 결과를 수용하면서, 관련 법에 따라 승강기 안전관리자가 수행해야 할 직무 범위를 적정하게 운영하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항 □□□□부장은 승강기 운행 및 관리에 관한 규정을 작성하시기 바랍니다. (시정)

[별지]

관계 법령 및 내규

□ 「승강기 안전관리법」

○ 제29조(승강기 안전관리자)

- ① 관리주체는 승강기 운행에 대한 지식이 풍부한 사람을 승강기 안전관리자로 선임하여 승강기를 관리하게 하여야 한다. 다만, 관리주체가 직접 승강기를 관리하는 경우에는 그러하지 아니하다.
- ② 제1항 본문에 따른 승강기 안전관리자는 다음 각 호의 사항을 고려하여 행정안전부령으로 정하는 일정한 자격요건을 갖추어야 한다.
 1. 「건축법」 제2조제2항에 따른 건축물의 용도
 2. 승강기의 종류
 3. 그 밖에 행정안전부 장관이 승강기 관리에 필요하다고 인정하는 사항
- ③ 관리주체는 제1항에 따라 승강기 안전관리자(관리주체가 직접 승강기를 관리하는 경우에는 그 관리주체를 말한다)를 선임하였을 때에는 행정안전부령으로 정하는 바에 따라 30일 이내에 행정안전부장관에게 그 사실을 통보하여야 한다. 승강기 안전관리자나 관리주체가 변경되었을 때에도 또한 같다.
- ④ 관리주체(제1항 본문에 따라 관리주체가 승강기 안전관리자를 선임하는 경우에만 해당한다)는 승강기 안전관리자가 안전하게 승강기를 관리하도록 지도·감독하여야 한다.
- ⑤ 관리주체는 승강기 안전관리자로 하여금 행정안전부령으로 정하는 기관이 실시하는 승강기 관리에 관한 교육(이하 “승강기관리교육”이라 한다)을 받게 하여야 한다. 다만, 관리주체가 직접 승강기를 관리하는 경우에는 그 관리주체(법인인 경우에는 그 대표자를 말한다)가 승강기관리교육을 받아야 한다.
- ⑥ 제1항부터 제5항까지 규정한 사항 외에 승강기 안전관리자의 직무범위, 승강기 관리교육의 내용·기간 및 주기 등에 필요한 사항은 행정안전부령으로 정한다.

☐ 「승강기 안전관리법 시행규칙」

- 제48조(승강기 안전관리자의 직무범위) 법 제29조제1항 본문에 따른 승강기 안전관리자(이하 “승강기 안전관리자”라 한다)의 직무범위는 다음 각 호와 같다.

1. 승강기 운행 및 관리에 관한 규정 작성
2. 승강기 사고 또는 고장 발생에 대비한 비상연락망의 작성 및 관리
3. 법 제31조제4항에 따라 유지관리업자로 하여금 같은 조 제1항에 따른 자체점검을 대행하게 한 경우 유지관리업자에 대한 관리·감독
4. 법 제48조제1항제1호에 따른 중대한 사고(이하 “중대한 사고”라 한다) 또는 같은 항 제2호에 따른 중대한 고장(이하 “중대한 고장”이라 한다)의 통보
5. 승강기 내에 갇힌 이용자의 신속한 구출을 위한 승강기 조작(승강기 안전관리자가 별표10에 따른 해당 승강기관리교육을 받은 경우에만 해당한다)
6. 별표1 제2호가목6)에 따른 피난용 엘리베이터의 운행(별표9 제2호에 따른 승강기 안전관리자가 별표10에 따른 해당 승강기관리교육을 받은 경우에만 해당한다)
7. 그 밖에 승강기 관리에 필요한 사항으로서 행정안전부장관이 정하여 고시하는 업무

일련번호	09	감사자 (감사실)	3급 ★★★, 4급 ☆☆☆, 4급 △△△, 5급 ▽▽▽	공 개 () 비공개(○)
통보	1건	-	-	-
조치부서	□□□□부	처분요구일자	2025. 7. 25.	회신기일(통보)
				2025. 9. 19.

감사결과 처분요구서

통 보

제 목 사회적기업제품 구매 업무 부적정

관 계 부 서 □□□□부

조 치 부 서 □□□□부

내 용

1. 업무 개요

□□□□부는 정부권장 공공구매 활성화를 통해 중소기업 경제활력을 제고하고 우선구매 실적 분석 및 개선을 통해 경영평가 계량지표 목표 달성을 위한 공공구매 추진계획을 수립하는 등 재단 공공구매 업무를 담당하고 있으며, 특히 취약계층에게 사회서비스 또는 일자리를 제공하거나 지역사회에 공헌함으로써 지역주민의 삶의 질을 높이는 등의 사회적 목적을 추구하면서 재화 및 서비스의 생산·판매 등 영업활동을 하는 사회적기업의 제품²⁰⁾에 대해 구매실적을 관리하며 고용노동부에 그 실적을 제출하고 있다.

20) 「사회적기업 육성법」 제7~8조에 따라 고용노동부가 인증한 사회적기업이 생산하여 제공하는 재화 및 서비스

2. 관계 법령 및 판단기준

「사회적기업 육성법」 제12조 및 같은 법 시행령 제12조의2에 따르면 공공기관의 장은 사회적기업이 생산하는 재화나 서비스의 우선구매를 촉진해야 하고, 사회적기업제품의 구매 증대를 위한 해당 연도 구매계획과 전년도 구매실적을 고용노동부장관에 통보하여야 한다.

그리고 고용노동부에서 공공기관이 사회적기업제품(재화 및 서비스)을 적극적으로 우선구매할 수 있도록 관련 정보를 제공하기 위해 발간한 「사회적기업 제품 우선구매 지침」의 구매실적 제외기준에 따르면 기타 유통업체(장애인 판매시설, 일반판매점 등) 및 사회적기업으로부터 구매한 내역 중 사회적기업이 생산하지 아니한 제품 구매액은 총구매액에 포함하되 구매실적에서는 제외하여야 하고, 같은 지침 유의사항에선 사회적기업이 생산한 제품이어야 사회적기업제품 구매실적으로 인정받을 수 있으므로, 사회적기업으로부터 제품 구매 시 실적 확인을 철저히 하도록 당부하였다.

따라서 사회적기업제품 등 공공구매 시 해당 품목의 기업 직접 생산 여부를 확인·검토하고, 구매실적에서 제외해야 할 실적을 제외하는 등 적정한 구매실적을 고용노동부장관에 통보해야 한다.

3. 감사 결과 확인된 문제점

그러나 □□□□부는 (주)♣♣♣♣ 등으로부터의 구매 내역에 대해 직접 생산 여부 등 검토 없이 그 구매액을 사회적기업 구매실적으로 일괄 집계한 뒤 고용노동부에 통보하여 실적을 인정받았는데, 감사실에서 구매실적을 일괄 점검한 결과, 냉장고 등 가전, 시중에서 판매되는 ㅍㅍㅍ 차(茶) 세트 등 사회적기업이 생산했다고 보기 어려운 @건, 약 @원이 실적에 포함된 것으로 판단된다.

[표 11] '20 ~ '24 사회적기업제품 구매실적 제출액 및 수정 구매실적²¹⁾ (단위: 원)

구분	2020	2021	2022	2023	2024
총구매액(A)					
사회적기업 구매액 (B, B/A)					
실적 제외액(C)					
수정 구매액 (D=B-C, D/A)					

자료: □□□□부 제출자료 재구성

그 결과 사회적기업이 직접 생산하지 않은 제품의 구매실적 추정값을 제외하였을 때 여전히 평가 기준인 3%을 상회하였고, 경영평가실적 점수 변동 등은 발생하지 않았지만, 고용노동부에 통보하는 사회적기업제품 구매실적의 신뢰성 확보를 위해 철저한 실적 확인을 통한 금액 산정의 필요성을 확인하였다.

[illegible]

조치할 사항 □□□□부장은 사회적기업제품 구매 내역을 철저히 확인하여 실적을 제출할 수 있도록 관리방안을 마련하시기 바랍니다. (통보)

21) [별첨] ‘[표 12] ’20 ~ ’24 사회적기업제품 구매실적 제외 대상(추정 건) 참고

[별지]

관계 법령 및 내규

☐ 「사회적기업 육성법」

○ 제12조(공공기관의 우선 구매)

- ① 「중소기업제품 구매촉진 및 판로지원에 관한 법률」 제2조제2항에 따른 공공기관의 장(이하 “공공기관의 장”이라 한다)은 사회적기업이 생산하는 재화나 서비스(이하 “사회적기업제품”이라 한다)의 우선 구매를 촉진하여야 한다.
- ② 공공기관의 장은 사회적기업제품의 구매 증대를 위한 구매계획과 전년도 구매실적을 고용노동부장관에게 통보하여야 한다.
- ③ 고용노동부장관은 제2항에 따른 구매계획과 구매실적을 종합하여 공고하여야 한다.
- ④ 제2항 및 제3항에 따른 구매계획과 구매실적의 통보 및 공고에 필요한 사항은 대통령령으로 정한다.

☐ 「사회적기업 육성법 시행령」

○ 제12조의2(구매계획과 구매실적의 통보)

- ① 「중소기업제품 구매촉진 및 판로지원에 관한 법률」 제2조제2항에 따른 공공기관의 장은 법 제12조제2항에 따라 매년 2월 말일까지 사회적기업이 생산하는 재화나 서비스(이하 이 조에서 “사회적기업제품”이라 한다)의 해당 연도 구매계획 및 전년도 구매실적과 해당 기관의 총 구매액에 대한 사회적기업제품의 구매액 비율 등을 고용노동부장관에게 통보하여야 한다.
- ② 고용노동부장관은 제1항에 따른 공공기관별 구매계획 및 전년도 구매실적을 종합하여 매년 4월 30일까지 인터넷 홈페이지에 공고하여야 한다.

☐ 고용노동부 「사회적기업 제품 우선구매 지침」

II. 사회적기업 제품의 구매

☐ 사회적기업 제품의 정의

- 「사회적기업 육성법」 제7조 및 제8조에 따라 고용노동부가 인증한 사회적 기업이 생산하여 제공하는 재화 및 서비스

III. 구매실적 인정기준 및 집계·제출 방법

☐ 구매실적 제외 기준

구분	세부 내용	총구매액	구매실적
공사	· 물품과 영역에 해당되지 않는 공사 (SMPP(공공구매종합정보망) 총구매액 기준 참조)	제외	포함
재화·서비스 구매와 관련 없는 지출	· 기관 운영을 위한 일상경비적 지출(인건비, 공공요금, 각종 보험료, 식대 등), 개인에게 지급되는 자문료·사례금·수당, 출연금, 보조금, 기부금 등	제외	제외
원자재·재료 구매액	· 가스, 석유, 전력, 유류, 연료, 광물 등	제외	제외
사회적기업이 생산하지 아니한 제품 구매액	· 기타 유통업체(장애인 판매시설, 일반 판매점 등)로부터 구매한 내역 중 <u>사회적기업이 생산하지 아니한 제품 구매액</u> · 유통전문 사회적기업으로부터 구매한 내역 중 <u>사회적기업이 생산하지 아니한 제품 구매액</u> · 세트상품은 세트를 구성하는 물품 중 사회적기업이 아닌 기업이 생산한 물품가액이 전체 가액의 100분의 50 이상인 경우	포함	제외
공공기관 주회사와의 계약	· 공공기관 자회사(동일 공공기관의 자회사)와의 위탁계약의 경우, 총구매액에서 제외	제외	제외
그 밖의 총구매액 제외로 인정된 사항	· ① 「중소기업제품 구매촉진 및 판로지원에 관한 법률 시행령」 제4조제3항에 따른 구매목표비를 협의가 완료되고, ② 1번의 협의 사유가 사회적기업 구매실적에도 적용되어 총구매액 제외가 필요하다고 고용노동부가 인정한 경우	제외	제외

IV. 협조 및 유의사항

☐ 공공기관 담당자는 사회적기업으로부터 제품 구매 시 실적 확인 철저

- 사회적기업으로부터 구매한 제품이 구매실적으로 인정받기 위해서는 사회적 기업이 생산한 제품이어야 함
- 따라서, 유통전문 사회적기업으로부터 구매한 제품 중 사회적기업 제품과 무관한(대기업 전자제품 등) 경우 반드시 구매실적에서 제외

붙임 7. 자주하는 질문(FAQ)

Q3. 사회적기업 제품 구매대행 기관을 통하는 경우 구매실적 인정 여부는?

- 구매대행 기관으로부터 제품을 구매한 경우, 사회적기업이 생산한 제품의 구매액만 인정(일반기업이 생산한 제품은 구매실적에서 제외)
- 따라서, 사회적기업 제품의 구매 내역을 확인할 수 있는 증빙자료(세금계산서, 구매명세서 등)를 확인·보관 필요

[별첨]

[표 12] '20 ~ '24 사회적기업제품 구매실적 제외 대상(추정) 건

순번	거래 상대방	구매 계약 및 대상 물품	금액(원)
↑ 2020년 소계			
↑ 2021년 소계			
↑ 2022년 소계			
↑ 2023년 소계			
↑ 2024년 소계			

자료: □□□□부 제출자료 재구성

일련번호	10	감사자 (감사실)	3급 ★★★, 4급 ☆☆☆, 4급 △△△, 5급 ▽▽▽	공 개 () 비공개(○)
통보(모범사례)	1건	-	-	-
조치부서	▼▼부	처분요구일자	2025. 7. 25.	회신기일 2025. 9. 19.

감사결과 처분요구서

통 보(모범사례)

제 목 제안서 평가 방식 개선으로 업무 효율성 증대

관 계 부 서 □□□□부

조 치 부 서 ▼▼부

내 용

1. 업무 개요

□□□□부는 물품 및 용역 조달에 따른 계약 업무를 총괄하고 있고, 연간 계약 계획을 수립하며 재단 계약현황을 점검하는 등의 업무를 수행하고 있다.

특히 □□□□부에서 주관하고 있는 입찰 계약 중 협상에 의한 평가 방식의 건수 비율은 최근 3개년 연속 @% 이상으로, 전체 입찰 계약 건의 @를 웃도는 등 가장 높았으며, □□□□부는 위와 같은 다수의 계약 건에 대해 제안서평가 위원회를 개최하고 내·외부 위원의 평가 결과를 토대로 낙찰자를 결정하고 있으나, 제안서 평가를 위한 일련의 과정을 수기로 작업하고 있어 간혹 오류가 발생하는 등 비효율을 겪고 있었다.

[표 13] 최근 3개년 입찰 계약 추진 결과

낙찰자 결정 방식		2022년		2023년		2024년	
		건수 (건)	금액 (백만 원)	건수 (건)	금액 (백만 원)	건수 (건)	금액 (백만 원)
자체 조달	협상에 의한 평가						
	적격심사						
중앙	협상에 의한 평가						
	적격심사						
계							

자료: □□□□부 제출자료 재구성

예를 들어 기존 제안서 접수 시, 제안 업체별로 제본된 제안서와 요약서를 7~10부 제출을 요구하였고, 제안서·요약서 파일을 저장한 CD 2매를 함께 제출하도록 하였다. 이로 인해 제안 업체는 제안서와 요약서를 과다하게 인쇄해서 제출²²⁾해오고 있었고, 사양화된 CD 매체에 위 서류를 저장하여 제출하는 방식에 대하여 부담을 느끼는 업체들 또한 다수 존재하였다.

한편 제안서 평가 과정에서는 주로 수기 처리 방식으로 평가가 이뤄졌는데, 평가위원들은 개인별 평가지에 직접 점수를 수기로 기입하였고, 그 값을 직접 계산기로 계산했으며, 위원별 합계 점수를 총괄표에 옮겨 적었다. 이 과정에서 위원이 「행정업무의 운영 및 혁신에 관한 규정」 등을 준수하지 않거나²³⁾, 기입·검산 과정에서 값이 일치하지 않는 사례가 발생하는 등 불편이 컸다.

22) 1개 업체당 약 @쪽 ~ @쪽 수준(@쪽(제안서 @쪽 + 요약서 @쪽) × 7~10부(부서용 + 위원배부용))

23) 「행정업무의 운영 및 혁신에 관한 규정」 제17조 및 같은 영 시행규칙 제14조에 따르면 종이문서의 일부분을 삭제하거나 수정하는 경우에는 원안의 글자를 알 수 있도록 해당 글자의 중앙에 가로로 두 선을 그어 삭제하거나 수정하고, 삭제하거나 수정한 사람이 그 곳에 서명이나 날인을 하도록 되어 있음

이를 해결하기 위해 □□□□부는 제안 업체의 서류 제출 부담을 완화하는 방안을 마련하고, 제안서 평가 전용 평가장을 구축하는 등 제안서 평가 과정의 업무절차를 전면 개선하였다.

구체적으로는 제안 업체가 서류를 제출할 때, 사업부서 보관을 위한 제안서·요약서 실물 서류 2부만을 제출 요구하고, 사양화된 CD 매체 대신 USB 플래시 메모리 2개를 제출하도록 하여 제안 업체의 관련 서류 제출 부담을 완화하였다.

그리고 @층 소회의실 1개소를 제안서 평가장 전용으로 사용하기 위해 기존 자원 예약 시스템에서 해당 소회의실을 제외함으로써 제안서 평가가 우선시될 수 있는 기반을 조성하였고, 영상 장비를 구축하고 맞춤형 가구를 배치하였으며, 통신선로를 설치하는 등 제안서 평가장을 위한 자원으로 탈바꿈하였다.

[그림 16] 별도 공간에 구성한 제안서 평가장

소회의실 → 제안서 평가장 변경	영상장비 구축
맞춤형 가구 도입	통신선로 구축

또한 평가위원들에게 PC를 제공하여 수기 작업을 최소화함으로써 위원의 평가지·총괄표의 작성, 수정 과정에서 「행정업무의 운영 및 혁신에 관한 규정」 등을 미준수한 사례 발생을 예방하고, 제공한 PC 내 오피스프로그램으로 점수를 자동 계산함으로써 결과값 오류가 발생할 위험을 원천 차단하였다.

[표 14] 제안서 평가 업무 주요 개선사항

구 분	기 준	개 선
(제안 업체) 서류 제출	· (인쇄물) 각 7 ~ 10부 인쇄 · (저장장치) CD 2매에 저장하여 제출	· (인쇄물) 각 2부 인쇄 · (저장장치) USB 2개에 저장하여 제출 가능
(□□□□부) 서류 보관	· (사업부서) 1 ~ 2부, CD 2매 보관 · (◆◆팀) 6 ~ 8부 보관 후 파쇄	· (사업부서) 2부, USB 2개 보관 · (◆◆팀) 미보관
(□□□□부) 평가 장소	· (장소) @층 대회의실 자원 예약 필요 - 다른 예약에 따라 평가 일정 조정	· (장소) @층 제안서 평가장 신규 구축 - 제안서 평가 우선실시 가능
(평가 위원) 평가 및 계산	· 평가 결과 수기 기입 - 행정업무규정 미준수 사례 발생 · 결과 값 계산기로 직접 계산 · 합계를 총괄표에 수기로 옮겨 적음	· 위원들에게 PC 제공하여 전산 평가 - 규정 미준수 사례 발생 예방 · 평가 결과기입, 계산, 총괄표 입력 등 오피스프로그램으로 자동 처리

자료: □□□□부 제출자료 재구성

그 결과 2025년 초부터 개선된 제안서 평가 과정 중 오류는 1건도 발생하지 않았으며, 앞으로도 재단 계약 업무 담당자와 제안서 평가위원, 제안사 등 모든 관계자의 업무 부담 완화 및 효율 증대가 기대된다.

이처럼 제안서 평가 방식을 전면적으로 개선하여 제안서 평가 과정에서의 오류 발생 리스크를 낮추었을 뿐만 아니라 제안서 평가위원의 평가 효율 향상, 제안사의 서류제출 부담을 완화하고 불필요한 인쇄를 절감하여 궁극적으로 탄소 배출 감소에도 긍정적인 영향을 끼칠 수 있는 점 등을 고려해볼 때 모범사례로 판단된다.

조치할 사항 이사장은 위 모범사례를 널리 알리고 해당 내용에 기여한 직원들에게 포상 등을 하여 사기를 높여주시기 바랍니다. (모범사례)